

大一思修复习重点总结与考题

本文由以下部分组成：思修重点提炼，一问几答模板题，南开大学总结资料，课本章末习题答案，单选多选题库，交大思修练习题 4 套。为方便大家尤其是一学期没听课的同学复习即将来临的思修考试，现将我这里从各种途径得到的思修资料整理到一篇日志中，欢迎大家分享收藏。资料仅供参考，望自主纠错。鸣谢各方资源提供。

重点：

- 1.当代大学生的历史使命：在新的起点上继往开来；在现实的基础上迎接挑战。
- 2.面临的挑战：一是面临世界科技文化发展的挑战；二是面临复杂多变的国际环境的挑战；三是面临新阶段我国发展任务的挑战。
- 3.成才目标：德是人才素质的灵魂；智是人才素质的基本内容；体是人才素质的基础；美是人才素质的综合体现。
- 4.崭新形象：理想远大，热爱祖国；追求真理，善于创新；德才兼备，全面发展；视野开阔，胸怀宽广；知行统一，脚踏实地。
- 5.马克思主义指导思想，中国特色社会主义共同理想，以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神，社会主义荣辱观，构成社会主义核心价值体系的基本内容。
- 6.社会主义核心价值体系：马克思主义指导思想是灵魂；中国特色社会主义共同理想是主题；民族精神和时代精神是精髓；社会主义荣辱观是基础。
- 7.理想是人们在实践中形成的、有可能实现的、对未来社会和自身发展的向往与追求，是人们的世界观、人生观和价值观在奋斗目标上的集中体现。
- 8.信念是对理想的支持，是人们追求理想目标的强大动力。信念一旦形成，就会使人坚贞不渝，百折不挠地追求理想目标。
- 9.爱国主义是中华名族精神的核心
- 10.时代精神的内涵：改革创新是时代精神的内涵；改革创新是进一步解放和发展生产力的必然要求；改革创新是建设社会主义创新型国家的迫切需要；改革创新是落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的重要条件。
- 11.弘扬以改革创新为核心的时代精神，必须大力推进理论创新、制度创新、科技创新、文化创新以及其他各方面的创新；弘扬以改革创新为核心的时代精神，要自觉投身于改革的创新的伟大实践。
- 12.人生价值内在地包含了人生的自我价值和社会价值两个方面。人生的自我价值，是个体的人人生活活动对自己的生存和发展所具有的价值，主要表现为对自身物质和精神需要的满足程度。人生的社会价值，是个体的人人生活活动对社会、他人所具有的价值。衡量人生的社会价值的标准是个体对社会和他人所做的贡献。人生的自我价值和社会价值，既相互区别，又密切联系、相互依存，共同构成人生价值的矛盾统一体。一方面，人生的自我价值是个体生存和发展的必要条件。另一方面，人生的社会价值是实现人生自我价值的基础。
- 14.人生价值评价的根本尺度，是看一个人的人人生活活动是否符合社会发展的客观规律，是否通过实践促进了历史的进步。劳动和贡献的尺度作为社会评价人生价值的基本成，正是对人生价值评价根本尺度的一种具体化。在我们今天所处的社会主义社会中，衡量人生的价值，标准就在于看一个人是否以自己的劳动和聪明才智为中国特色社会主义真诚奉献，为人民群众尽心尽力服务。
- 15.人生价值评价的四个坚持：坚持能力大小与贡献须尽力相统一；坚持物质贡献与精神贡献相统一；坚持完善自身与贡献社会相统一；坚持动机与效果相统一。
- 16.人生价值实现的社会条件：实现人生价值要从社会客观条件出发；人生价值目标要与社会之一核心价值体系相统一。

17.在实践中创造有价值的人生具有特殊的要求：走与人民群众相结合的道路；走与社会实践相结合的道路。

18.保持心理健康的途径与方法：树立正确的世界观、人生观、价值观；掌握应对心理问题的科学方法；合理调控情绪；积极参加集体活动，增进人际交往。

19.道德属于上层建筑的范畴，是一种特殊的社会意识形态。它通过社会舆论、传统习俗和人们的内心信念来维系，是对人们的行为进行善恶评价的心理意识、原则规范和行为活动的总和。

20.道德作为一种特殊的社会意识形态，归根到底是由经济基础决定的，是社会经济关系的反映。

21.在道德的功能系统中，主要的功能是认识功能和调节功能。

22.继承和弘扬中华民族优良道德传统的重大的现实意义：继承和弘扬中华民族优良道德传统是社会主义现代化建设的客观需要；继承和弘扬中华民族优良道德传统是加强社会主义道德建设的内在要求；继承和弘扬中华民族优良道德传统是个人健康成长的重要条件

23：优良道德传统：注重整体利益、国家利益和民族利益，强调对社会、民族、国家的责任意识和奉献精神；推崇“仁爱”原则，追求人际和谐；讲求谦敬礼让，强调克己复礼；倡导言行一致，强调恪守诚信；追求精神境界，把道德理想的实现看作是一种高层次的需求；重视道德践履，强调修养的重要性，倡导道德主体要在完善自身中发挥自己的能动作用。

24.在对待传统道德的问题上，要反对两种错误思潮。一种是文化复古主义思潮，另一种是历史虚无主义思潮。

25.一个国家或民族的文化发展和道德进步，除了要注意继承和弘扬本民族文化和道德的优良传统外，还必须积极吸收其他民族文明的优秀成果。

26.社会主义道德建设要以为人民服务为核心；社会主义道德建设要以集体主义为原则。

27.社会主义荣辱观反映了社会主义道德的本质要求；社会主义荣辱观指明了社会主义道德建设的方向；社会主义荣辱观是引领社会风尚的一面旗帜。

28.诚实守信是公民道德建设的重点。

29.个人品德是通过个人自觉的道德修养和社会道德教育所形成的稳定的心理状态和行为习。在现实生活中，个人品德的功能和作用主要体现为两个方面。首先，个人品德对社会道德的发展变革产生重要的推动。其次，个人品德是个人实现自我完善的内在根据。

30.道德修养的方法：学思并重；省察克治；慎独自律；积善成德；知行统一。

31.社会公德是指人们在社会交往和公共生活中应该遵守的行为准则，是维护社会成员之间最基本的社会关系秩序、保证社会和谐稳定得最起码的道德要求。其基本特征主要表现为：继承性、基础性、广泛性、简明性。

32.社会公德的主要内容为“文明礼貌、助人为乐、爱护公物、保护环境、遵纪守法”

33.社会公德的基本现状：我国遵守社会公德的情况，总体是好的，但也存在着一些不尽如人意升值令人忧虑的现象。

34.在实践中增强社会公德意识，践行社会公德规范；积极参与各种社会活动，在实践中培养社会公德意识和责任意识；从小事做起，从小节改起，带头践行社会公德规范。

35.网络生活中的道德要求：正确使用网络工具，健康进行网络交往，自觉避免沉迷网络，养成网络自律精神

36.违反治安管理行为是指扰乱社会秩序，妨害公共安全，侵犯人身权利，侵犯公私财产，情节轻微尚不够刑事处罚的行为。

37.处罚种类有：警告、罚款、行政拘留、吊销公安机关发放的许可证、限期出境或者驱逐出境

38.公安机关及其人民警察

- 39.职业道德，是指从事一定职业的人在职业生活中应遵循的职业特征的道德要求和行为准则。
- 40.职业生活中道德和法律的共同特征：其一，鲜明的职业性；其二，明确的规范性；其三，调节的有限性。
- 41.就业形势：其一，我国人口基数很大，需要就业的人员多，就业高峰持续时间长。其二，就业机制有待完善。其三，就业观念有待更新。
- 42.失业类型中还包括发展性失业和周期性失业。
- 43.择业观：树立崇高职业理想，重视人生价值实现；服从社会需要，追求长远利益；打下坚实基础，做好充分准备。
- 44.创业观：一是要有积极创业的思想准备；二是要有敢于创业的勇气；三是要提高创业的能力。
- 45.在艰苦中锻炼是成才的必要条件；社会实践是锻造人才的熔炉。
- 46.结婚的禁止条件：一是禁止直系血亲和三代以内旁系血亲结婚；二是禁止患有医学上认为不应当结婚的疾病的人结婚。
- 47.婚姻无效的情形包括：重婚的；有禁止结婚的亲属关系的；婚前患有医学上认为不应当结婚的疾病，婚后尚未治愈的；未到法定婚龄的。
- 48.法律是由国家制定或认可并以国家强制力保证实施的，反应有特定社会物质生活条件所决定的统治阶级意志的规范体系。
- 49.法律三部分：宪法、实体法、诉讼法
- 50.法制与法治：法治是一种治理国家的理论、原则、理念和方法，是一种社会意识；而法制通常是指国家的法律和制度的简称是一种社会制度。
- 51.加快建设社会主义法治国家的主要任务有以下几项：弘扬社会主义法治理念；完善中国特色社会主义法律体系；提高党依法执政的水平；加快建设法治政府；深化司法体制改革；完善权力制约和监督机制；培植新型的社会主义法律文化。
- 52.基本观念：社会主义民主法治观念、自由平等观念、公平正义观念、权利义务观念。
- 53.法律思维方式的特征：讲法律、讲证据、讲程序、讲法理。
- 54.培养法律思维方式的途径：学习法律知识、掌握法律方法、参与法律实践。
- 55.宪法的基本原则：党的领导原则、人民主权原则、公民权利原则、法治原则、民主集中制原则。
- 56.我国公民的基本权利和义务（自己翻书理解 P212-215）
- 57.民事行为能力是民事主体独立实施民事法律行为的资格。（后面自己看 P219）
- 58.继承权是指自然人依法享有的取得或承受被继承人遗产的权利。继承权主要有法定继承权和遗嘱继承权。
- 59.民事诉讼时效制度：一般诉讼时效期间为 2 年，短期诉讼时效期间为 1 年。（P222）
60. 知识产权法律制度（理解 P224）
- 61.消费者权益保护法（P230）
62. 刑法的基本原则：一是罪刑法定原则；二是罪行相当原则；三是适用刑法一律平等原则。
- 63.犯罪构成、排除犯罪的事由（P233）
64. 刑法的体系：主刑、附加刑（P234）
- 65.立功是指犯罪分子揭发他人犯罪行为，查证属实，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等行为，分为一般立功和重大立功。

问答型

- 1、为什么说人生价值是社会价值与自我价值的统一？

答：人生价值是自我价值与社会价值的统一，具体体现在：

首先，一个人自我价值和社会价值是同时并存，不可偏废，不可能只有自我价值而没有社会价值，也不可能只有社会价值而没有自我价值。

其次，人生的自我价值必须与社会价值相统一，并通过社会价值表现出来。个人只有把自己同社会 and 他人联系起来，积极地为社会 and 他人作贡献，才能实现自我价值。也就是说，当人们在追求自我需要满足的时候，如果同时也满足了社会的需要，这时便将自我价值与社会价值统一了起来。

2、实现人生价值的主观条件有哪些？

答：实现人生价值的主观条件主要包括两个方面：首先，选择正确的人生价值目标，这是人们追求人生价值的精神支柱。其次，自觉提高自我的主体素质，这是实现人生价值的关键。

因此，包括思想道德素质、文化素质、身体心理素质等，增强认识问题和解决问题的能力，这是创造物质财富和精神财富的重要手段，也是实现人生价值的重要主观条件。

3、理想的作用是什么？

答：理想的作用有：第一，是人生的指路明灯。第二，是人生的精神支柱。第三，是人生的力量源泉。第四，是防腐拒变的思想武器。

4、理想是否合理、进步与科学的客观标准是什么？

答：理想是否合理、进步与科学的客观标准，一般可依据三方面标准：一是这种理想是不是正确反映了客观事物的发展规律，是不是合乎历史的发展方向；二是这种理想是不是与当时的社会条件相脱离，是不是具有实现的可能性；三是这种理想是不是为社会的大多数人谋利益，是不是有益于社会的发展和进步。

5、为什么说社会实践是坚定社会主义信念的根本途径？

答：社会实践是坚定社会主义信念的根本途径，其原因是：

第一，社会实践是检验信念正确与否、科学与否的惟一标准。

第二，社会实践是科学知识产生的源泉，知识的发展和人们对知识的掌握都离不开实践。

第三，社会实践是真理性认识上升社会主义信念的关键环节。

6、简述中华民族优良道德传统。

答：中华民族优良道德传统主要有：

第一，“天下兴亡，匹夫有责”的整体主义思想；

第二，勤劳勇敢、酷爱自由的民族精神；

第三，乐群贵和、孝慈友恭的传统美德；

第四，崇尚志向、重视节操的精神境界。

此外，谦虚谨慎、务实求真、廉洁奉公、艰苦朴素、诚实守信、尊师敬业等也为人们熟悉和实行。

7、试论我们强调在全社会认真提倡社会主义、共产主义道德。

答：为了建设和发展有中国特色的社会主义，应当在全社会认真提倡社会主义、共产主义思想道德。

首先，人是要有道德的，每一个人都应做一个有道德的人。
其次，在社会主义市场经济条件下更需要提倡社会主义、共产主义道德。
再次，社会主义道德要求，是大多数人都能做到的。

8、什么是职业道德的主要内容和要求？

答：（1）爱岗敬业。爱岗敬业是职业道德的核心和基础；（2）诚实守信。诚实守信这一职业道德标准，是职业在社会中生存和发展的基石；（3）办事公道。办事公道是处理职业内外关系的重要行为准则；（4）服务群众。服务群众，满足群众要求，尊重群众利益是职业道德要求的目标指向的最终归宿；（5）奉献社会。奉献社会是职业道德的本质特征。

9、婚姻家庭道德的主要内容有哪些？

答：婚姻家庭道德是在婚姻家庭基础上所形成的一种道德观念，其主要内容是：（1）婚姻自主，真正奠定在爱情基础上的一夫一妻制，夫妻双方应该互敬互爱。（2）在家庭生活中赡养尊敬老人，抚养教育子女，与邻里和睦相处。（3）注意计划生育，勤俭持家，爱家爱国。

10、男女恋爱中的基本道德要求是什么？

答：（1）恋爱应是以寻找爱情、培养爱情为目的；（2）恋爱应尊重对方的情感和人格，平等履行道德义务；（3）恋爱过程中要有高尚的情趣和健康的交往方式。

11、道德品质与道德行为的关系？

答：（1）道德品质是在道德行为的基础上形成的；（2）道德品质是道德行为的综合体现；（3）形成了的道德品质对道德行为有指导和支配作用。

总之，道德品质与道德行为是一个相互作用、相互影响的统一整体。道德品质是道德行为的积累和结晶，道德行为是道德品质的客观内容和外在表现。

12、良好道德品质的基本范畴是什么？

答：（1）正直无私；（2）忠诚守信；（3）仁爱互助；（4）勇敢进取；（5）敬业好学；（6）勤劳节俭；（7）谦虚谨慎；（8）遵纪守法；（9）文明礼貌。

13、什么是友谊，它是如何获得和发展的？

答：友谊有以下三个特征：

（1）友谊体现的是人与人之间的友爱，是相互间爱的给予。（2）真正的友谊是一种崇高的道德力量，是人类美德化为情感的无偿赠予，它能沟通心灵、美化生活、稳定和巩固社会。（3）友谊是需要平等、互助、互尊、互爱的心灵默契。

在人际交往中要获得和发展友谊，应做到：（1）与人为善，以心换心。（2）学会宽容，善于原谅。（3）严于律己，谨慎交友。

14、竞争与合作是什么关系？

答：竞争和合作的辩证统一。竞争中有合作，合作中有竞争，竞争与合作是统一的，是相互渗透，相辅相成的。没有合作的竞争，是孤单的竞争，孤单的竞争是无力量的。合作是为了更好地竞争。正确处理竞争与合作的关系有：（1）处理好个人与集体的关系。（2）处理好自己与他人的关系。（3）处理好主角和配角的关系。

15、现代人才必须学会与人真诚的合作。简要说明合作的意义是什么？

答：合作是指两个或两个以上的个人或集体为达到共同的目的而联合，为相互利益而协调一致的活动，合作具有很大的意义：（1）合作是人类社会得以形成的根基。（2）合作是人生力理的源泉。（3）合作是事业成功的土壤。

16、人际关系在人生中的意义是什么？

答：人际关系在人们的社会生活中具有十分重要的作用：（1）良好的人际关系是身心健康需要；（2）良好的人际关系是人生事业成功的需要；（3）良好的人际关系是人生幸福的需要。

17、什么是自我修养？自我修养有哪些主要内容？

答：自我修养是指一个人按照一定社会或一定阶级的要求，经过学习、磨练、涵养和陶冶的工夫，为提高自己的素质和能力，在各方面进行的自我教育和自我塑造，是实现自我完善的必由之路。现代社会自我修养的主要内容有：思想政治修养，道德修养，文化修养，审美修养，心理修养。

18、结合自身实际，谈谈如何进行自我修。

答：自我修养主要是靠个人自己的努力，修身养性，达到人生的理想境界。现代社会自我修养的主要途径为：（1）认真学习，把握自我。（2）勤于实践，塑造自我。（3）严格要求，完善自我。

进行自我修养也就是一个不断完善自我的过程，必须严格要求自己。做到：（1）常思己过，有则改之。（2）自觉锻炼，陶冶情操。（3）坚持“慎独”，纯洁品质。

19、简述“贵在立志”。

答：（1）所谓志，乃是理想、决心、毅力。理想是人生的指路明灯、生命的支持和精神支柱。青年是理想形成时期，是立志的关键阶段。（2）有志者，事竟成。一个人在事业上成功、对人类的贡献是与他在青年时期立下志向并不懈奋斗分不开的。（3）现阶段我国人民的共同理想是建设有中国特色社会主义，把我国建设成为富强、民主、文明的社会主义现代化国家。

20、培养自身人际交往能力应从哪几方面着手？

答：（1）改善认识模式。A、是要求人们充分认识人际关系的意义和重要性；对学会与人相处和协调人际关系采取积极的态度；B、正确认识自己和他人，平等地与人交往。

（2）完善性格，增强人际吸引因素。其中包括：A、正确的人生观；B、高尚的品德修养；C、良好的心理品质；D、智慧和才能。

（3）掌握交往的艺术。与人交往的基本方法和技巧主要有：A、注意自我形象；B、与人交谈；C、注意动作行为；D、把握对方心境。

21、简述社会公德的含义及自觉遵守社会公德的意义。

答：社会公德是指人类在长期社会生活实践中逐渐积累起来的，为社会公共生活必须的，最简单的公共生活准则。

自觉遵守社会公德有着重要意义：（1）遵守社会公德是维护社会公共生活正常秩序的必要条件。（2）遵守社会公德是成为一个有道德的人的最基本要求。（3）社会公德建设是精神文明建设的基础性工程，也是精神文明程度的“窗口”。

22、什么是真正的爱情？

答：现代社会生活中，爱情是男女双方基于一定的客观现实基础和共同的生活理想，在各自内心形成的最好真挚的彼此倾慕、互相爱悦，并渴望对方成为自己的终身伴侣的最强烈持久、纯洁专一的情感。因此真正的爱情应该是爱恋中的男女双方平等互爱、排他专一、强烈持久、纯洁严肃的感情。爱情是人类特有的现象。爱情的本质是基于一定自然基础之上，并受制于社会物质和文化因素的互相爱慕的精神。

1、我国社会主义法律体制的基本原则有哪些？

答：（1）实事求是，从实际出发的原则；（2）坚持原则性和灵活性相结合的原则；（3）维护法的严肃性、稳定性和连续性的原则；（4）坚持群众路线，坚持领导与群众相结合的原则；（5）有鉴别、有选择地借鉴外国的立法经验的原则。

2、我国社会主义法律适用的基本原则有哪些？

答：我国社会主义法律适用时应遵循以下五个原则：（1）以事实为根据、以法律为准绳的原则；（2）公民在适用法律上一律平等的原则；（3）司法机关依法独立行使职权的原则；（4）专门机关工作与群众路线相结合的原则；（5）实事求是、有错必纠和国家赔偿原则。

3、社会主义法治国家的基本内容是什么？

答：社会主义法治国家必须是把党的领导、发扬人民民主和严格依法办事三者有机结合、和谐同意起来；必须做到“有法可依，有法必依，执法必严，违法必究”。具体说来，包含以下基本内容：

（1）具有比较完备的法律体系的国家。

（2）具有健全的民主制度、完善的行政制度、公正的司法制度和有效的监督制度，有着高素质的国家机关工作人员，有着崇尚法治意识的人民群众的国家。

（3）社会主义法律具有崇高的权威，立法机关依法立法，执法机关依法行政，司法机关依法独立司法，公民依法活动，国家权力受法律的可靠保障和有效制约，公民权利和自由有充分和切实保障的国家。

4、什么是违法？它的构成条件有哪些种类？

答：违法是指国家机关、企业事业组织、社会团体或公民，因违反法律的规定，致使法律所保护的社会关系和社会秩序受到破坏，依法应承担法律责任的行为。违法由下列条件构成：

（1）违法必须是人们违反法律规定的一种行为，包括作为和不作为。

（2）违法必须是在不同程度上侵犯法律所保护的社会关系的行为，必须是对社会造成一定危害的行为。

（3）违法必须是行为者出于故意或过失，也就是行为人要有主观方面的过错或罪过。

（4）违法的主体必须是具有法定责任能力和行为能力的人，包括自然人和法人。

5、什么是我国宗教信仰自由政策？

答：（1）宪法规定我国公民有宗教信仰自由，任何国家机会、社会团体和个人不得强制公民信仰或者不信仰宗教，不得歧视信仰宗教的公民和不信仰宗教的公民。（2）国家保护正常的宗教活动。（3）任何人不得利用宗教进行破坏社会秩序、损害公民身体健康、妨碍

国家教育制度的活动。(4) 宗教团体和宗教事务不受外国势力的支配。

6、我国现行宪法的基本原则是什么？

答：我国现行宪法的基本原则主要归纳为以下四项：（1）一切国家权力属于人民的原则。（2）保障公民权利和义务的原则。（3）民主集中制原则。（4）社会主义法制原则。

7、我国的选举制度的基本原则是什么？

答：我国的选举制度有以下六个基本原则：（1）选举权的平等性原则。（2）选举权的普遍性原则。（3）直接选举和间接选举并用的原则。（4）秘密投票的原则。（5）从物质和法律上保障选民的选举权利。（6）代表对选民和原选举单位负责，并受其监督。

8、我国诉讼法共同的基本原则包括哪些？

答：（1）司法机关依法独立行使职权。（2）以事实为根据，以法律为准绳。（3）公民在适用法律上一律平等。（4）两审终审制。（5）公开审

9、当事人在什么情况下，应当从轻或者减轻行政处罚？

答：当事人有下列情形之一的，应当从轻或者减轻行政处罚：（1）主动消除或者减轻违法行为危害后果的；（2）受他人胁迫有违法行为的；（3）配合行政机关查处违法行为有立功表现的。

此外，已满十四岁不满十八岁的人有违法行为的，应从轻或者减轻行政处罚。

10、什么是合伙企业？我国《合伙企业法》规定，设立合伙企业应当具备哪些条件？

答：合伙企业是指由合伙人订立合伙协议，共同出资、合伙经营、共享收益、共担风险，并对合伙企业债务承担无限连带责任的营利性的经济组织。

我国《合伙企业法》规定，设立合伙企业应当具备下列五个条件：（1）有两个以上合伙人，并且都是依法承担无限责任者；（2）有书面合伙协议；（3）有各合伙人实际缴付的出资；（4）有合伙企业的名称；（5）有经营场所和从事合伙经营的必要条件。

11、什么是有限责任公司？什么是股份有限公司？

答：有限责任公司是指由法定人数的股东组成的、股东以其出资额对公司承担责任并以其全部资产对公司债务承担责任的企业法人。

股份有限公司是指其全部资本分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任的公司。

12、我国《公司法》规定设立有限责任公司必须具备哪些条件？

答：我国《公司法》规定，设立有限责任公司必须具备下列五个条件：（1）股东符合法定人数；即由 2 个以上 50 个以下股东共同出资设立。（2）股东出资达到法定资本最低限额；以生产经营或商品批发为主的公司人民币 50 万元，以商品零售为主的公司人民币 30 万元，科技开发、咨询、服务性公司人民币 10 万元。特定行业公司最低限额需要高于上述所定限额的，由法律、行政法规规定。（3）股东共同制定公司章程。（4）有公司的名称，建立符合有限责任公司要求的组织机构。（5）有固定的生产经营场所和必要的生产经营条件。

13、我国《公司法》规定设立股份有限公司应当具备哪些条件？

答：我国《公司法》规定，设立股份有限公司，应当具备下列六个条件：（1）发起人符

合法定人数；发起人应为 5 个以上股东，其中半数以上在中国境内有住所。（2）发起人认缴和社会公开募集的股本达到法定资本最低限额，即 1000 万人民币。（3）股份发行、筹办事项符合法律规定。（4）发起人制订公司章程，并经创立大会通过。（5）有公司名称，建立符合股份有限公司要求的组织机构。（6）有固定的生产经营场所和必要的生产经营条件。

14、我国《劳动法》规定了哪些基本原则？

答：我国《劳动法》规定了我国劳动法的基本原则有四个，即：（1）公民享有劳动权利、履行劳动义务的原则。（2）按劳分配原则。（3）男女平等原则。（4）劳动者民主管理原则。

15、我国国家土地所有权的客体包括哪些？集体土地所有权的客体包括哪些？

答：国家土地所有权的客体包括：（1）城市市区的土地；（2）农村和城市郊区中依法没收、征用、征收和收归国有的土地；（3）国家为确定为集体所有的林地、草地、山岭、荒地、滩涂、河滩地以及其他土地。

集体土地所有权的客体包括：（1）根据法律规定，农村和城市郊区属于国家所有以外的土地。（2）宅基地和自留地、自留山。

16、论述劳动合同的解除。

答：《劳动法》规定：

第一，下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同：（1）在试用期间被证明不符合录用条件的；（2）严重违反劳动纪律或者用人单位规章制度的；（3）严重失职，营私舞弊，对用人单位利益造成重大损失的；（4）被依法追究刑事责任的。

有下列三种情形之一的劳动者虽然没有过错，用人单位可以解除劳动合同，但应当提前 30 日以书面形式通知劳动者本人，并依照国家有关规定给予经济补偿：（1）劳动者患病或非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事用人单位另行安排工作的；（2）劳动者不能胜任工作，经培训或调整工作岗位，仍不能胜任工作的。（3）劳动合同订立时所依据的客观情况产生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经当事人协商不能就变更劳动合同达成协议的。

但是，《劳动法》还规定，如果劳动者患职业病或因工伤并被确认丧失或部分丧失劳动能力的；患病或负伤，在规定的医疗期内的；女职工在孕期、产期、哺乳期的法律、法规规定的其他情形，用人单位不得解除合同。

第二，劳动者解除劳动合同，应当提前 30 日以书面形式通知用人单位。但是，有下列情形之一的，劳动者可以随时通知用人单位解除劳动合同：（1）在试用期内的；（2）用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的；（3）用人单位未按照劳动合同约定支付劳动报酬或者提供劳动条件的。

17、我国《民法通则》规定的公民民事行为能力有哪几种？

答：公民的民事行为能力划分为：

（1）（1）全民事行为能力人：18 周岁以上的公民即成年人。16 周岁以上不满 18 周岁的公民，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人。

（2）限制民事行为能力人：10 周岁以上的未成年人，可以进行与他的年龄、智力相适应的民事活动；不能完全辨认自己行为的精神病人，可以进行与他的精神健康状况相适应的民事活动；其他民事活动要由其法定代理人代理。

(3) 无民事行为能力人：不满 10 周岁的未成年人和不能辨认自己行为的精神病人，由其法定代理人或监护人代理其民事活动。

18、我国法定继承的概念和顺序是什么？

答：法定继承人是指按法律规定有资格继承遗产的人。

法定继承人的顺序是指法定继承人继承遗产的先后次序。我国法定继承分为两个顺序。第一顺序：配偶、子女、父母。第二顺序：兄弟姐妹、祖父母、外祖父母。同一顺序中的继承人的权利是相等的。继承开始后，由第一顺序继承人继承，第二顺序继承人不继承，没有第一顺序继承人继承的，由第二顺序继承人继承。法律规定，丧偶儿媳对公、婆，丧偶女婿对岳父、岳母，尽了主要赡养义务的，作为第一顺序继承人。

19、遗产继承的方式有哪些？

答：我国遗产继承的方式有四种：法定继承、遗嘱继承、遗赠、遗赠扶养协议。

20、紧急避险必须具备哪些条件？

答：(1) 必须是为了使国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产和其他合法权益免受危险而采取的。(2) 必须是对正在发生的危险而采取的。(3) 必须是在迫不得已的情况下采取的。(4) 不能超过必要限度，造成不应有的损害。

21、简述民法的概念及其基本原则。

答：民法是调整平等主体的公民之间、法人之间、公民与法人之间的财产关系和人身关系的法律规范的总称。

民法的基本原则有：(1) 当事人法律地位平等的原则。(2) 自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则。(3) 保护公民、法人合法权益原则。(4) 禁止滥用民事权利原则。

22、我国现行宪法的指导思想和基本原则是什么？

答：我国现行宪法的指导思想是：坚持马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和党在社会主义初级阶段的基本路线。

我国现行宪法的基本原则是：(1) 一切国家权力属于人民的原则。(2) 保障公民权利和义务的原则。(3) 民主集中制原则。(4) 社会主义法制原则。

23、我国《民法通则》规定的宣告死亡的主要内容是什么？

答：宣告死亡，是指我国《通则》规定的，公民有下列情形之一的，利害关系人可以向人民法院申请宣告死亡：(1) 下落不明满四年的；(2) 因意外事故下落不明，从事故发生之日起满两年的。战争期间下落不明的，下落不明的时间从战争结束之日起计算。

24、我国《婚姻法》规定，结婚的必备条件有哪些？

答：(1) 必须男女双方完全自愿。《婚姻法》规定，结婚必须男女双方完全自愿，不许任何一方对他方加以强迫或任何第三者加以干涉。(2) 必须达到法定年龄。《婚姻法》规定，男不得早于 22 周岁，女不得早于 20 周岁。晚婚晚育应予鼓励。(3) 必须符合一夫一妻制。

25、什么是法人？法人成立的条件有哪些？

答：法人是指具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义

务的社会组织。

根据我国《通则》规定，法人必须具备下述条件：（1）依法成立（2）有独立的财产和经费（3）有自己的名称、组织机构和场所（4）能够独立承担民事责任

26、什么是直系血亲和旁系血亲？

答：直系血亲，是指和自己有直接血缘关系的，即生育自己和自己所生育的上下各代的亲属。如生自己的父母、祖父母、外祖父母、子女、孙子女、外孙子女以及这以下的直系晚辈。

旁系血亲，是指具有间接血缘关系的亲属，如同胞兄弟姐妹、堂兄弟姐妹、表兄弟姐妹，为三代以内的旁系血亲。

27、什么是共同犯罪？构成共同犯罪必须具备哪些条件？

答：共同犯罪，是指二人以上共同故意犯罪。构成共同犯罪，必须具备下列条件：（1）必须是二个以上达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力的人；（2）必须是二人以上有共同犯罪的行为；（3）必须是二人以上有共同犯罪的故意。

28、论述我国刑法的基本原则。

答：刑法的基本原则是指贯穿于刑法的制定和实施的全过程的根本性准则。我国刑法规定的基本原则是：

（1）罪刑法定原则。罪刑法定，是指什么行为构成犯罪、构成什么罪及处何种刑罚，均须由法律明文规定。

（2）法律面前人人平等原则。法律面前人人平等，要求对于所有的犯罪人，不论其社会地位、民族、种族、性别、职业、宗教信仰、财产状况如何，在适用刑法上一律平等，任何人不得有任何超越法律的特权。

（3）罪刑相适应原则。罪刑相适应，是指根据行为人犯罪的事实、性质、情节以及社会危害性的大小，决定所处刑罚的轻重，即罪轻刑轻，罪重刑重，罪刑相当，罚当其罪。

思修知识总结

1.大学生怎样尽快适应大学新生活？

1.认识大学生活特点，了解大学生活的变化：

学习要求的变化 生活环境的变化 社会生活的变化

2. 提高独立生活能力

确立独立生活意识 虚心求教、细心体察 大胆实践、不断积累生活经验

3.树立新的学习理念

树立自主学习的理念 树立全面学习的理念 树立创新学习的理念 树立终身学习的理念

4. 培养优良学风

勤奋 严谨 求是 创新

2.结合实际谈谈学习“思修”课的意义和方法

意义：1.学习“思想道德修养与法律基础”课，有助于当代大学生认识立志、树德和做人的道理，选择正确地成才之路。

2.学习“思想道德修养与法律基础”课，有助于当代大学生掌握丰富的思想道德和法律知识，为提高思想道德和法律素养打下知识基础

3. 学习“思想道德修养与法律基础”课，有助于当代大学生摆正“德”与“才”的位置，做到德

才兼备、全面发展

方法：1.注重学习科学理论

2.注重学习和掌握思想道德和法律修养的基本知识

3.注重联系实际

4.注重知行统一

3.谈谈你对社会主义核心价值体系的科学内涵极重要意义的理解？

科学内涵：巩固马克思主义指导地位，坚持不懈得用马克思主义中国化最新成果武装全党、教育人民

用中国特色社会主义共同理想凝聚力量

用以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神鼓舞斗志

用社会主义荣辱观引领风尚，巩固全党全国各民族人名团结奋斗的共同思想基础

意义：它为当代大学生加强自身修养。锤炼优良品德、成长为德智体美全面发展的社会主义事业的合格建设者和可靠接班人指明了努力方向，提供了发展动力，明确了基本途径。

当代大学生只有自觉学习和践行社会主义核心价值体系，才能健康的成长为有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义“四有”新人。

4.什么是理想？什么是信念？

理想：是人们在实践中形成的、有可能实现的、对未来社会和自身发展的向往与追求，是人们的世界观、人生观和价值观在奋斗目标上的集中体现

信念：是认知、情感和意志的有机统一体，是人们在一定的人事基础上确立的对某种思想或事物坚信不疑并身体力行的心理态度和精神状态。

5.理想信念对大学生成长成才的作用是什么？

指引人生的奋斗目标

提供人生的前进动力

提高人生的前进动力

提高人生的精神境界

引领大学生做什么人

指引大学生走什么路

激励大学生为什么学

6.如何认识个人理想与中国特色社会主义共同理想的关系？

个人理想与社会理想之间是辩证统一的关系。一方面，社会理想决定和制约这个人理想;另一方面，个人理想不同程度地体现着社会理想。社会理想有赖于个人理想地整合，个人理想又不能脱离社会理想和人类理想。在我国，社会主义理想依靠每一个公民把自己的理想同社会主义共同理想紧密的结合起来才能真正的实现。个人理想如果同建设有中国特色社会主义理想违背，就失去了客观地依据，因此就会受到社会舆论的谴责。

7.联系实际，谈谈大学生如何人实现自己的崇高理想？

1.立志高远与始于足下

(1) 立志当高远

(2) 立志做大事

(3) 立志须躬行

2.认清实现理想的长期性、艰巨性和曲折性

- (1) 理想的实现是一个过程
- (2) 正确对待实现理想过程中的顺境与逆境

8.什么是爱国主义？如何理解爱国主义的科学内涵及优良传统？

指千百年来形成的对祖国和民族的忠诚、热爱和报效的情感、思想、行为的完整统一体系
科学内涵：爱国主义体现了人民群众对自己祖国的深厚感情，反映了个人对祖国的依存关系，是人们对自己故土家园、民族和文化的归属感、认同感、尊严感与荣誉感的统一。是调节个人与祖国之间关系的道德要求、政治原则和法律规范，也是民族精神的核心。

优良传统：热爱祖国，矢志不渝 天下兴亡，匹夫有责 维护统一，反对分裂 同仇敌忾，抗御外侮

9.新时期的爱国主义有哪些主要内容？

弘扬民族精神与时代精神；献身于建设和保卫社会主义现代化事业；献身于促进祖国统一事业。

10. 什么是民族精神？中华民族精神内涵是什么？

民族精神指一个民族在长期共同生活和社会实践中形成的，为本民族大多数成员所认同的价值取向、思维方式、道德规范、精神气质的总和。

内涵：爱国主义是中华民族精神的核心。 团结统一 爱好和平 勤劳勇敢 自强不息

11.什么是时代精神？时代精神的内涵是什么？

时代精神是在新的历史条件系形成和发展的，是体现民族特质、顺应时代潮流的思想观念、行为方式、价值取向、精神风貌和社会风尚的总和。

内涵：改革创新是时代精神的核心 改革创新是进一步解放和发展生产力的必然要求 改革创新是建设社会主义创新型国家的迫切需要 改革创新是落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的重要条件

12.做一个忠诚的爱国者需要在哪些方面作出努力？

1.自觉维护国家利益

- (1) 自觉维护国家利益，就要承担对国家应尽的义务
- (2) 自觉维护国家的利益，就要维护改革发展稳定地大局
- (3) 自觉维护国家利益，就要树立民族自尊心和自豪感

2.促进民族团结和祖国统一

3.增强国防观念

- (1) 增强国防观念是新时期爱国主义的重要内容
- (2) 增强国防观念的重大意义

A. 增强国防观念，是大学生报效祖国、弘扬爱国主义精神的重要体现

b.增强国防观念，是大学生履行国防义务、关心支持国防和军队建设的必然要求

c. 增强国防观念，是大学生提高综合素质、促进自身全面发展的迫切需要

4.以振兴中华为己任

13.什么是人生观？什么是人生价值？

人生观是世界观的重要组成部分，是人们在实践中形成的对于人生目的和意义的根本看法，

他决定着人们实践活动的目标、人生道路的方向和对待生活的态度。
人生价值是一种特殊的价值，是人的生活实践对于社会和他人所具有的作用和意义。

14.人的本质是什么？如何理解？

人的本质不是单个人所固有的抽象物，在其现实上，它是一切社会关系的总和。
任何人都是处在一定的社会关系中从事社会实践活动的人。社会属性是人的本质属性，人的自然属性也深深打上了社会属性的烙印。每一个人从他来到人世那天起，就从属于一定的社会群体，同周围的人发生着各种各样的社会关系，如家庭关系、地缘关系、业缘关系、经济关系、政治关系、法律关系、道德关系等。这些社会关系总和决定了人的本质。人们正是在这客观的、现实的、不断变化的社会关系中塑造自我，成为真正意义上的人，成为具有个性特征自我。

15.人生态度与人生观是什么关系？如何端正人生态度？

关系：人生态度是人生观的重要内容 人生态度是人生观的表现和反映
端正：人生须认真 人生当务实 人生应乐观 人生要进取

16 对人生价值评价要坚持哪几个方面的统一？

坚持能力与贡献须尽力相统一
坚持物质贡献与精神贡献相统一
坚持完善自我与贡献社会相统一
坚持动机与效果相统一

17.人生价值实现的条件是什么？

- 1.社会条件：（1）实现人生价值要从社会客观条件出发
（2）人生价值目标要与符合人类社会发规律的社会主义核心价值体系相一致
- 2.个人条件：（1）实现人生价值要从个体自身条件出发
（2）不断提高自身的能力，增强实现人生价值的本领
（3）立足于现实，坚守岗位做贡献
（4）实现人生价值要有自强不息的精神

18，什么是健康？怎么样协调自我身心关系？

健康，不仅要有健康的生理，还要有良好的心理。
调节：树立正确的世界观、人生观、价值观 掌握应对心理问题的科学方法 合理调控情绪
积极参加集体活动，增进人际交往

19.促进个人与他人的和谐应坚持的原则是什么？

平等原则 诚信原则 宽容原则 互助原则

20.如何促进个人与社会的和谐？

正确认识个体性与社会性的统一关系
正确认识个人需要与社会需要的统一关系
正确认识个人利益与社会利益的统一关系
正确认识享受个人权利、自由与承担社会责任、义务的统一关系

21.道德的本质、功能和作用是什么？

一般本质，道德是在一定的社会关系特别是经济关系上产生并受其制约的一种社会意识形态。

特殊本质，道德区别于其他意识形态的特殊方面，即道德是一种特殊的非强制性的调解规范体系

更深层次上的本质，道德是人类的实践精神，是人类把握世界的特殊方式，是人类完善发展自身的活动。

道德的功能是指道德作为社会意识的特殊形式对于社会发展所具有的功效与能力。道德的功能集中表现为，它是处理个人与他人、个人与社会之间关系的行为规范及现实自我完善的一种重要精神力量。在道德的功能系统中，主要的功能是认识功能和调节功能。道德还具有其他方面的功能，如导航功能、激励功能、辩护功能、共同功能等，这些功能都是道德的认识功能和调节功能在某些方面的具体体现，都建立在这两种功能的基础之上。

道德能够影响经济基础的形成、巩固和发展；道德对其他社会意识形态的存在和发展有着重大的影响；道德是影响社会生产力发展的一种重要的精神力量；道德通过调整人们之间的关系维护社会秩序和稳定；道德是提高人的精神境界、促进人的自我完善、推动人的全面发展的内在动力；在阶级社会中，道德是阶级斗争的重要工具。

22.中华民族优良道德传统的主要内容是什么？

注重整体利益、国家利益和民族利益，强调对社会、民族、国家的责任意识和奉献精神。

推崇“仁爱”原则，追求人际和谐

讲求谦敬礼让，强调克骄防矜

倡导言行一致，强调恪守诚信

追求精神境界，把道德理想的实现看做是一种高层次的需要

重视道德践履，强调修养的重要性，倡导道德主体要在完善自身中发挥自己的能动作用

23.如何理解为人民服务是社会主义道德建设的核心，集体主义是社会主义道德建设的原则？

1.为人民服务是社会主义经济基础和人际关系的客观要求

为人民服务是社会主义市场经济健康发展的要求

2.社会主义集体主义强调集体利益和个人利益的辩证统一

社会主义集体主义强调集体利益高于个人利益

社会主义集体主义强调重视和保障个人的正当利益

24.社会主义荣辱观的科学内涵是什么？

荣辱观是人们对荣辱问题的根本看法和态度，是一定社会思想道德原则和规范的体现表达。

荣辱观具有时代性和阶级性，不同时代、不同阶级、不同利益集团都有自己的荣辱观。荣辱观对个人的思想行为具有鲜明的动力、导向和调节作用。正确的荣辱观，可以引导人们明辨是非、善恶、美丑，形成正确的自我评价，树立正确的行为导向，产生正确的价值激励，推进自身全面发展和社会全面进步。

25.谈谈当代大学生怎样树立诚信品质。

其一，学思并重的方法，即通过虚心学习，善于思索，辨别善恶，以涵养良好的德行；其二，省察克治的方法，即通过反省检验以发现和找出自己思想与行为中的不良倾向、不良念头，并加以及时抑制和克服；其三，慎独自律的方法，即在无人知晓、没有外在监督二

恣意妄为；其四，积善成德的方法，即通过积累善行或美德，是指巩固强化，以逐渐凝结成实践优良的品德；其五，知行统一的方法，即把提高道德认识与躬行道德实践同一起来，以促进道德要求内化为个人的道德品质，外化为实际的道德行为。

26.公共生活有序化对经济社会发展有何重要意义？

有序的公共生活是经济社会健康发展的必要前提

在社会公共生活领域日益扩大的今天，生产生活与日常生活也出现了越来越多的交叉重合现象。例如，商场对生产者、经营者来说，是销售商品、实现利润的场所；对于消费者来说，则是购买商品、满足生活需要的地方。电子商务改变了传统的“面对面”的交易方式，使网络不仅成为人们通讯、娱乐、休闲的工具，而且也成为现代生产经营活动的重要场所。生产场所与生活领域交叉重合的情况，是公共秩序的状况对社会生产活动产生了直接的影响。有序的公共生活不仅有利于日常生活的和谐，也会促进经济社会的顺利发展。

27.社会公德的基本特征和主要内容是什么？

基本特征：继承性；基础性；广泛性；简明性。

主要内容：文明礼貌；乐于助人；爱护公物；保护环境；遵纪守法。

28.遵守网络生活中道德要求的重要意义是什么？

网络是一把双刃剑，它既可以极大地促进社会的发展，又可能因使用不当或缺乏规范而损害社会公德、妨碍社会的发展。当前网络活动中存在不少问题，已对公共秩序和公共安全产生了极大危害，影响到一些大学生的生活，个别大学生甚至误入歧途。由此可见，网络的健康发展离不开伦理道德作为其发展的支撑力量。

遵守网络生活中道德要求，有利于养成科学、文明、健康的上网习惯；有利于个人身心健康和个人品德的培养；有利于营造良好的网络环境。

29.举例说明法律规范在公共生活中的作用。

指引作用；预测作用；评价作用；强制作用；教育作用。

30.简述《治安管理处罚法》的基本精神和主要内容。

精神：一方面规范、引导社会成员的行为，使人人懂法、守法，既实现自身的合法权益和自由，有不对他人的合法权益和自由造成侵害；另一方面规干、指导公安机关和人民警察的执法行为，在有效惩治违法行为的同时充分保障人权。

主要内容：违反治安管理行为及处罚种类 处罚程序 执法监督

31. 什么是职业道德？职业道德的基本要求是是什么？

职业道德，是指从事一定职业的人在职业生活中应当遵循的具有职业特征的道德要求和行为准则。

基本要求：爱岗敬业；诚实守信；办事公道；服务群众；奉献社会。

32《劳动法》及《公务员法》的基本原则是什么？

《劳动法》：一是维护劳动者合法权益与兼顾用人单位利益相结合的原则；

二是按劳分配与公平救助相结合的原则；

三是劳动者平等竞争与特殊劳动保护相结合的原则；

四是劳动行为自主与劳动标准制约相结合的原则。

《公务员法》：一是公开、平等、竞争、择优和法治原则；
二是监督约束与激励保障并重原则；
三是任人唯贤。德才兼备原则；
四是分类管理和效能原则。

33.联系实际，谈谈大学生如何树立正确的择业观与创业观。

择业：树立崇高职业理想，重视人生价值实现；

服从社会需要，追求长远利益；

打下坚实基础，做好充分准备。

创业：一是要有积极创业的思想准备；

二是要有敢于创业的勇气；

三是要提高创业的能力。

34.家庭美德的基本规范是什么？

尊老爱幼；男女平等；夫妻和睦；勤俭持家；邻里团结。

35.简述我国婚姻家庭法的基本原则及关于结婚的相关规定。

基本原则：婚姻自由；一夫一妻；男女平等；保护妇女、老人和儿童的合法权益；实行计划生育；夫妻互相忠实、互相尊重，家庭成员间敬老爱幼、互相帮助。

规定：一是必须男女双方完全自愿；

二是必须达到法定婚龄；

三是必须符合一夫一妻制。

36.简述复率的一般含义及社会主义法律的本质。

法律是由国家制定或认可并以国家强制力保证实施的，反映有特定社会物质生活条件所决定的统治阶级利益的规范体系。

本质：从法律所体现的抑制来看，我国社会主义法律是工人阶级领导下的广大人民意志的体现；

从法律的实质内容来看，我国社会主义法律是社会历史发展规律的自然规律的反映，具有鲜明的科学性和先进性；

从法律的社会作用来看，我国社会主义法律是中国特色社会主义事业顺利发展，社会主义和谐社会建设的法律保障。

37 什么是法律制定、法律遵守、法律执行及法律适用。

法律制定就是有权的国家机关依照法定职权和程序制定规范性法律文件的活动，是法律运行的起始性和关键性环节；

法律遵守是指国家机关、社会组织和公民个人依照法律规定行使权力和权利以及履行职责和义务的活动；

在广义上，法律执行是指国家机关及其公职人员，在国家和公共事务管理中依照法定职权和程序，贯彻和实施法律的活动。狭义上，法律执行则是指国家行政机关执行法律的活动，也被成为行政执法。

法律适用是指国家司法机关及其公职人员依照法定职权和程序适用法律处理案件的专门活动。

38.建设社会主义法治国家的主要任务是什么？

- 1.完善中国特色社会主义法律体系；
- 2.提高党依法执政的水平；
- 3.加快建设法治政府；
- 4.深化司法体制改革；
- 5.完善权力制约和监督机制；
- 6.培植新型的社会主义法律文化。

39.联系实际，谈谈如何理解复率权利和义务的关系。

结构上的相关关系；总量上的等值关系；功能上的互补关系。

40.什么是法律思维方式？它的特征是什么？

法律思维方式，是指按照法律的规定、原理和精神，思考、分析、解决法律问题的习惯与取向。

特征：将法律；讲证据；讲程序；讲法理。

41.大学生应该如何增强法制观念，维护法律的权威？

增强法制观念：学习法律知识；掌握法律方法；参与法律实践。

维护法律权威：努力树立法律信仰；积极宣传法律知识；敢于同违法犯罪行为作斗争。

42.我国宪法的特征和基本原则是什么？

特征：内容上，宪法规定国家生活中最基本最重要的方面；在效力上，宪法的法律效力最高；在制定和修改程序上，宪法比其他法律更为严格。

43.我国的国家制度包括哪些制度？

人民民主专政制度；人民代表大会制度；中国共产党领导的多党合作和政治协商制度；民族区域自治制度；基层群众自治制度；基本经济制度。

44.我国公民的基本权利和义务有哪些？

权利：平等权；政治权利和自由；宗教信仰自由；人身自由权；批评、建议、申诉、控告、检举权和取得国家赔偿权；社会经济权；文化教育权；特定主体权利。

义务：维护国家统一和全国各民族团结；遵守宪法和法律；维护祖国的安全、荣誉和利益；保卫祖国、依法服兵役和参加民兵组织；依法纳税；其他义务。

45.什么是民法？我国民法的基本原则是什么？

民法是调整平等主体的公民之间、法人之间以及公民和法人之间的财产关系和人身关系的法律规范的总和。

基本原则：一是平等原则；二是自愿原则；三是公平原则；四是诚实信用原则。

46.简述我国民事权利制度的主要内容。

民事权利是指自然人、法人或其他组织在民事法律关系中享有的具体权益。民事权利所包含的权益，可以分为财产权益和非财产权益。因此，民事权利可以分为财产和非财产权两大类。我国民法所规定的民事权利，主要有物权、债权、知识产权、继承权、人身权等。

47.简述我国合同法律制度的主要内容。

《合同法》规定，当事人订立合同，有书面形式、口头形式和其他形式。法律、行政法规规定采用书面形式或当事人约定采用书面形式的，应当采用书面形式。合同法按合同所反映交易关系的性质，将合同分为买卖合同、赠送合同、借款合同、租赁合同、承揽合同、技术合同、委托合同等 15 种

48.什么是刑法？我国刑法的基本原则是什么？

刑法就是规定犯罪和刑罚的法律。

原则：一是罪刑法定原则；二是罪刑相当原则；三是适用刑法一律平等原则。

49 什么是犯罪？犯罪构成包括哪些要件？

犯罪是指严重危害社会，触犯刑法并应受到刑罚处罚的行为。

包括：犯罪主体；犯罪主观方面；犯罪客体；犯罪客观方面。

50.什么是正当防卫？什么是紧急避险？其成立条件分别是什么？

为了使国家、公共利益、本人或者其他人的的人身、财产和其他权利免受正在进行的不法侵害，而采取的制止不法侵害的行为，对不法侵害人造成不超过明显限度的损害的，属于正当防卫。

条件：目的：保护合法权益，包括使国家、公共利益、本人或者其他人的的人身、财产和其他权利

起因：存在不法侵害

时间：正在进行的

对象：只限于不法侵害者本人

限度：不能明显的超过必要限度，造成重大损害。

为了使国家、公共利益、本人或者其他人的的人身、财产和其他权利免受正在发生的危险，不得已采取的行为为紧急避险行为。

条件：目的：为了保护国家、公共利益、本人或他人的合法利益

起因：合法权益受到“危险”的威胁

时间：正在发生

对象：第三者

限度：只能小于所避免的损害，不能等于或大于所避免的损害

1. 当代大学生的成才目标？ P9

成为德智体美全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

(1) 德是人才素质的灵魂。

(2) 智是人才素质的基本内容。

(3) 体是人才素质的基础。

(4) 美是人才素质的综合体现。

2. 塑造当代大学生的崭新形象？ P10

当代大学生承担着历史的重任，是社会上富有朝气、充满活力的群体。同学们要适应时代要求，自觉塑造积极健康向上的崭新形象。

(1) 理想远大，热爱祖国。

(2) 追求真理，善于创新。

(3) 德才兼备，全面发展。

- (4) 视野开阔，胸怀宽广。
- (5) 知行统一，脚踏实地。

3. 社会主义核心价值体系的内容？ P13

社会主义核心价值体系的内涵：

- ①马克思主义指导思想——是社会主义价值核心体系的灵魂
- ②中国特色社会主义共同理想——是社会主义价值核心体系的主体
- ③以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神——是社会主义价值核心体系的精髓
- ④社会主义荣辱观，构成社会主义核心价值体系的基本内容——是社会主义价值核心体系的的基础

对应课本页码自己画

第一章 追求远大理想 坚定崇高信念

1.理想信念对大学生成长成才的重要意义：

- ① 理想信念的作用？ P24
 - (1) 指引人生的奋斗目标。
 - (2) 提供人生的前进动力。
 - (3) 提高人生的精神境界。
- ②理想信念与大学生 P25
 - (1) 引导大学生做什么人
 - (2) 指引大学生走什么路
 - (3) 激励大学生为什么学

2.树立中国特色社会主义的共同理想： P29

建设中国特色社会主义、实现中华民族伟大复兴，是现阶段我国各族人民的共同理想。

3. 架起通往理想彼岸的桥梁——（强调实践的重要性） P30

只有实践，才是通往理想彼岸的桥梁。

【孔子说“三军可夺帅也，匹夫不可夺志也”】【墨子说“志不强者智不达”】【诸葛亮说“志当存高远”】

“志”有双重含义：1.是对未来目标的向往。2.是现实奋斗目标的顽强意志

- (1) 立志当高远
- (2) 立志做大事
- (3) 立志须躬行

4.认清现实理想的长期性、艰巨性和曲折性 P34

正确对待现实理想过程中的顺境与逆境

当身处逆境时，切莫得意忘形，因为顺境可能只是一时的，必须做好遇到逆境的准备；当身处逆境时，也勿悲观失望，只要勇于战胜逆境，顺境就在前面。

5.在实践中化理想为现实 P38

勇于实践、艰苦奋斗是实现理想的根本途径

第二章 继承爱国传统 弘扬民主精神

1. 爱国主义的内涵及基本要求？ P41

（1）基本要求：①爱祖国的大好河山。

②爱自己的骨肉同胞。

对人民群众感情的深浅程度，是检验一个人对祖国忠诚程度的试金石

③爱祖国的灿烂文化。

④爱自己的国家。

2. 爱国主义的时代价值（意义）是什么？ P43

（1）爱国主义是中华民族继往开来的精神支柱。

（2）爱国主义是维护祖国统一和民族团结的纽带。

（3）爱国主义是实现中华民族伟大复兴的动力。

（4）爱国主义是个人实现人生价值的力量源泉。

3. 新时期的爱国主义 P45

在现阶段，爱国主义主要表现为：

（1）弘扬民主精神与时代精神

（2）献身于建设和保卫社会主义现代化事业

（3）献身于促进祖国统一的事业

4. 中华民族精神的内涵是什么？ P50

1.（1）爱国主义是中华民族精神的核心。

在中华民族的悠久历史中，爱国主义始终发挥着民族精神的核心作用。

（2）团结统一。

（3）爱好和平。

（4）勤劳勇敢。

（5）自强不息。

2.大力弘扬和培育，民族精神

中国共产党在领导人民进行革命、建设和改革的伟大实践中，形成了自己的优良传统，培育出了井冈山精神、长征精神、延安精神、抗战精神、西柏坡精神、雷锋精神、“两弹一星”精神、大庆精神、抗洪精神、抗击“非典”精神、载人航天精神、抗震救灾精神、北京奥运精神等。

7. 弘扬时代精神 P53

时代精神与民族精神紧密相联，时代精神是民族精神的时代性体现，民族精神是时代精神的重要基础和依托。

（1）时代精神的内涵

①改革创新是时代精神的核心。

②改革创新是进一步解放和发展生产力的必然要求。

③改革创新是建设社会主义创新型国家的迫切需要。（略）

④改革创新是落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的重要条件。

8.做忠诚的爱国者

只有做到爱国的情感、思想和行为一致的人，才是真正的爱国者。

（1）自觉维护国家利益

- (2) 促进民族团结和祖国统一
- (3) 增强国防意识

9.以振兴中华为己任

第三章 领悟人生真谛 创造人生价值

1.端正人生态度 P67

- (1) 人生需认真
- (2) 人生当务实
- (3) 人生应乐观
- (4) 人生要进取

2. 用科学高尚的人生观指引人生 P69

毛泽东所说的，只有具有这种崇高精神的人，才是“一个高尚的人，一个纯粹的，一个有道德的人，一个脱离了低级趣味的人，一个有益于人民的人。——毛泽东的话体现了树立一个为人民服务的人生观。

树立为人民服务的人生观，要坚决抵制各种错误人生观的影响

错误的人生观：拜金主义、享乐主义、极端个人主义

3.创造有价值的人生。何谓人生的自我价值与社会价值？ P72

人生价值：是一种特殊的价值，是人的生活实践对于社会和个人所具有的作用和意义。

人生价值内在的包含了人生的自我价值和社会价值两个方面。

人生的自我价值：是个体的人生活活动对自己的生存和发展所具有的价值，主要表现为对自身物质和精神需要的满足尺度。

人生的社会价值：是个体的人生活活动对社会、他人所具有的价值。

衡量人生的社会价值的标准是个体对社会和他人所做的贡献。

4. 怎样理解人生价值标准？ P65

一个人的人生价值的标准是以他对社会所做的贡献为标准

①人生价值取决于他对社会的贡献②人生价值评价的尺度

1) 人生价值评价的根本尺度——一个人的人生活活动是否符合社会发展的客观规律，是否通过实践促进了历史的进步。

2) 人生价值评价的基本尺度——劳动和贡献的尺度（这正是对人生价值评价根本尺度的一种具体化）

5. 怎样进行人生价值的评价？ P66

- (1) 坚持能力有大小与贡献须尽力相统一
- (2) 坚持物质贡献与精神贡献相统一。
- (3) 坚持完善自身与贡献社会相统一。（略）
- (4) 坚持动机与效果相统一。

6. 人生价值实现需具备哪些社会条件和个人条件？ P67

(1) 社会条件：

①实现人生价值要从社会客观条件出发。

②人生价值目标要与符合人类社会发展规律的社会主义核心价值体系相一致。

(2) 个人条件:

①实现人生价值要从个体自身条件出发。

②不断提高自身能力, 增强实现人生价值的本领。

③立足于现实, 坚守岗位作贡献。

④实现人生价值要有自强不息的精神。

7.在实践中创造有价值的人生。P78

美好的人生价值目标要靠社会实践才能化为现实

人生之所以有价值, 是因为人能够自觉地、有意识地认识和改造客观世界与主观世界, 创造物质财富和精神财富, 通过创造性的社会实践把人生提升到一个更高的境界。

8.如何科学对待人生环境? P79

(1) 促进自我身心的和谐

(2) 促进个人与他人的和谐

(3) 促进个人与社会的和谐

(4) 促进人与自然的和谐

9.保持心理健康的途径和方法主要有: P80

(1) 树立正确的世界观、人生观、价值观

(2) 掌握应对心理问题的科学方法

(3) 合理调控情绪

(4) 积极参加集体活动, 增加人际交往

10.促进个人与他人的和谐应坚持的原则是什么? P82

平等原则——平等待人是促进个人与他人和谐的前提

诚信原则——诚信是促进个人与他人和谐的保证(重点关注诚信)

宽容原则——宽容是促进个人与他人的和谐必不可少的条件

互助原则——互助是促进个人与他人和谐的必要条件

第四章 加强道德修养 锤炼道德品质

1. 中华民族优良道德传统的主要内容是什么? P95

(1) 注重整体利益、国家利益和民族利益, 强调对社会、民族、国家的责任意识和奉献精神。

["公义胜私欲""夙夜在公""国而忘家, 公而忘私""先天下之忧而忧, 后天下之乐而乐"——体现奉献精神]

(2) 推崇"仁爱"原则, 追求人际和谐。

["推己及人""己所不欲, 勿施于人""兼相爱, 交相利"——体现"仁爱", 和谐]

(3) 讲求谦敬礼让, 强调克骄防矜。

["不学礼, 无以立""礼, 人之干也。无礼, 无以立"——谦敬礼让]

(4) 倡导言行一致, 强调恪守诚信。(重点关注诚信)

["养心莫善于诚""民无信不立"——诚信]

(5) 追求精神境界, 把道德理想的实现看作是一种高层次的需求。

(6) 重视道德践履, 强调修养的重要性, 倡导道德主体要在完善自身中发挥自己的能动作

用。

2. 如何正确对待中华民族优良道德传统？ P86

正确对待中华民族道德传统，要坚持马克思主义的立场，观点和方法，既不能全盘肯定，全面照搬，也不能全盘否认，全盘抛弃。

在对待传统道德的问题上，要反对两种错误思潮：

(1)文化复古主义思潮

(2)历史虚无主义思潮

3.社会主义道德建设要以为人民服务为核心，以集体主义为原则。

4.将社会主义集体主义的道德要求具体分为三个层次 P106

(1)无私奉献，一心为公——集体主义最高层次，是共产党员、先进分子应努力达到的道德目标

(2)先公后私，先人后己——是具有较高的社会主义道德觉悟的人们能够达到的道德目标

(3)公私兼顾，不损公肥私——是对我国公民最基本的道德要求

（P144—P115 要看，重点关注大学生与诚信道德）

5.大学生与诚信道德？ P115（重点关注）

（1）诚信是大学生树立理想信念的基础。

（2）诚信是大学生全面发展的前提。

（3）诚信是大学生进入社会的“通行证”。

6.理解：大学生要努力按要求来提道德修养的自觉性： P117

第五章 遵守社会公德 维护公共秩序

1.当今公共生活的主要特征？ P121

（1）活动范围的广泛性。

（2）活动内容的公开性。

（3）交往对象的复杂性。

（4）活动方式的多样性。

2.为什么说公共生活需要公共秩序？ P122

公共生活领域不断扩大，对公共生活秩序的要求就越来越高。在当代社会，维护公共生活秩序对经济社会健康发展的重要意义愈加突出。

（1）有序的公共生活是构建和谐社会的重要条件。

（2）有序的公共生活是经济社会健康发展的必要前提。

（3）有序的公共生活是提高社会成员生活质量的基本保证。

（4）有序的公共生活是国家现代化和文明程度的重要标志。

3. 维护公共秩序的基本手段？ P125

道德和法律是建立和维护社会秩序两种基本手段。

4. 社会公德的基本特征？ P126

继承性、基础性、广泛性、简明性。

5. 社会公德的主要内容？ P127

- (1) 文明礼貌
- (2) 助人为乐
- (3) 爱护公物
- (4) 保护环境
- (5) 遵纪守法

6. 如何在网络生活中加强社会公德自律？ P132

（网络具有方便快捷、信息量大、覆盖面广的特点，可以成为大学生学习、交流的重要工具。然而，网络也是一把双刃剑，它既可以极大地促进社会的发展，又可能因使用不当或缺乏规范而损害社会公德、妨碍社会的发展。大学生应当积极倡导网络文明，坚持文明上网，养成科学、文明、健康的上网习惯，在网络生活中加强社会公德自律。）（此题要展开回答）

- (1) 正确使用网络工具。
- (2) 健康进行网络交往。
- (3) 自觉避免沉迷网络。
- (4) 养成网络自律精神。

7. 法律规范在公共生活中的作用？ P132

- (1) 指引作用
- (2) 预测作用
- (3) 评价作用
- (4) 强制作用
- (5) 教育作用

第六章 培育职业精神 树立家庭美德

1. 职业道德的基本要求？ P148

- (1) 爱岗敬业——这是社会主义职业道德的最基本要求
- (2) 诚实守信——需要结合课本所有诚信方面内容
- (3) 办事公道
- (4) 服务群众
- (5) 奉献社会——是社会主义职业道德中最高层次的要求，体现社会主义职业道德的最高目标指向

2. 怎样树立正确的择业观与创业观？ P159

职业是社会分工的结果，职业生活是社会生活的组成部分，个人选择必须和社会的需要结合起来

- (1) 树立正确的择业观，应做到：
 - 一．树立崇高职业理想，重视人生价值实现。
 - 二．服从社会需求，追求长远利益。
 - 三．打下坚实基础，做好充分准备。
- (2) 树立正确的创业观，应做到：
 - 一．要有积极创业的思想准备。

二．要有敢于创业的勇气。

三．要提高创业的能力

6. 构成爱情的三要素？ P164

性爱、理想和责任。

(1)性爱把爱情与人世间的其他感情区别开来，使爱情成为特殊的“情爱”

(2)理想赋予爱情深刻的社会内涵，是爱情生长的内在依据

(3)责任是对性爱和理想的升华，因此也成为爱情得以长久的重要保障，是坚贞爱情的“试金石”

7.恋爱中的道德 P165

(1)尊重人格平等

(2)自觉承担责任（爱情本质的体现）

(3)文明相亲相爱

8.大学生的恋爱（树立正确恋爱观） P166

(1)不能误把友情当爱情

(2)不能错置爱情的地位

(3)不能片面地或功利化的对待爱情

(4)不能只重过程不顾后果

8. 家庭美德的基本规范？ P168

尊老爱幼，男女平等，夫妻和睦，勤俭持家，邻里团结。

9. 试述结婚的法定条件？ P170

一．必备条件

（1） 必须是男女双方完全自愿。

（2） 必须达到法定年龄：男不得早于 22 周岁，女不得早于 20 周岁。

（3） 必须符合一夫一妻制。

二．禁止条件：

（1）禁止直系血亲和三代以内旁系血亲结婚。

（2）禁止患有医学上认为不应当结婚的疾病的人结婚。

第七章 增强法律意识 弘扬法治精神

1.法律是统治阶级意志的体现。 P175（理解）

首先，法律所体现的是统治阶级的阶级意志，即统治阶级的整体意志，而不是个别统治者的意志，也不是统治者个人意志的简单相加。

其次，法律所体现的统治阶级意志，并不是统治阶级意志的全部，而是仅仅是上升为国家意志的那部分意志。

2.我国法律的运行环节？ P179

（1） 法律制定（立法）——就是有立法权的国家机关依照法定职权和程序制定规范性文件的活动，是法律运行的起始性和关键性环节

（2） 法律遵守（守法）

(3) 法律执行（执法）

(4) 法律适用（司法）

法律制定是国家对权利和义务，即社会利益和负担进行的权威性分配；法律的遵守、执行、适用则是把法定的权利和义务转化为现实的权利和义务，把文本上的法律转化为现实中的法律。

3.区别“法制”与“法治”P182

法制：通常是指国家的法律和制度的简称，是一种社会制度

法治：是一种治理国家的理论、原则、理念和方法，是一种社会意识

4. 建设社会主义法治国家的主要任务？ P182

(1) 完善中国特色社会主义法律体系。

(2) 提高党依法执政的水平。

(3) 加快建设法治政府。

(4) 深化司法体制改革。

(5) 完善权力制约和监督机制。

(6) 培植新型的社会主义法律文化。

5.树立社会主义法治观念 P185

(1)树立社会主义民主法制观念

(2)自由平等观念

(3)公平正义观念

(4)权利义务观念等基本概念

6.确立新的国家安全观 P192

政治安全，国防安全是国家安全的支柱与核心

经济安全、科技安全、文化安全、生态安全、社会公共安全是国家安全的重要内容

经济安全是国家安全的基础

7.法律思维方式的特征 P197

讲法律，讲证据，讲程序，讲法理

8.培养法律思维方式的途径 P199

学习法律知识

掌握法律方法

参与法律实践

南开大学资料

绪论珍惜大学生活开拓新的境界

第一节适应人生新阶段

一 认识大学生活特点

大学是知识的海洋，大学是有教书育人的良师，大学有浓厚的学习研究和成才的气氛，大学生活发生了显著的变化。

学习要求的变化，生活环境的变化，社会活动的变化。

二 提高独立生活能力

确立独立生活意识；虚心求教，细心体察；大胆实践、不断积累生活经验。

三 树立新的学习理念

树立自主、全面、创新、终身的学习理念

四 培养优良学风

勤奋，严谨，求实，创新

第二节 肩负历史新使命

一 认识当代大学生的历史使命

当代大学生承担的是建设中国特色社会主义、实现中华民族伟大复兴的历史使命。

二 明确当代大学生的成才目标

德是人才素质的灵魂。

智是人才素质的基本内容。

体是人才素质的基础。

美是人才素质的综合体现。

三 塑造当代大学生的崭新形象

第三节 学习和践行社会主义核心价值体系

一 学习和践行社会主义核心价值体系的重要意义

有理想、有道德、有文化，有纪律的社会主义“四有”青年。

二 把握社会主义核心价值体系的科学内涵

马克思主义指导思想，中国特色社会主义共同理想，以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神，社会主义荣辱观，构成社会主义核心价值体系的基本内容。（这四个四个方面）

巩固马克思主义指导地位，坚持不懈地用马克思主义中国化最新成果武装全党，教育人民。

用中国特色社会主义共同理想凝聚力量

用以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神鼓舞斗志

用社会主义荣辱观引领风尚。巩固全党全国各族人民团结奋斗的共同思想基础

社会主义核心价值体系这四个方面内容，格局功能，各有侧重，相互联系，不可分割，是有机统一的整体。

三 提高思想道德素质和科学素质要践行社会主义核心价值体系

第四节 学习“思想道德修养与法律基础”课的意义和方法

第一章 追求远大理想 坚定崇高信念

第一节 理想信念与大学生成长成才

一 理想信念的含义与特征

1.理想的含义与特征

理想作为一种精神现象，是人类社会实践的产物。

在一定意义上讲，理想是人们在实践中形成的、有可能实现的、对未来社会和自身发展的向往与追求，是人们的世界观，人生观和价值观在奋斗目标上的集中体现

理想是一定社会关系的产物；

理想源于现实，又超越现实；

理想是多方面和多类型的；

2.信念的含义与特征

信念同理想一样，也是人类特有的一种精神现象。

信念有不同的内涵，也有不同的层次。

二 理想信念对大学生成长成才的重要意义

（1）理想信念的作用

作用指引人生的奋斗目标。

提供人生的前进动力。

提高人生的精神境界。

（2）理想信念与大学生

引导学生做什么人。

引导大学生走什么路。

激励大学生为什么学

第二节树立科学的理想信念

一 确立马克思主义的科学信仰

马克思主义指导思想是社会主义核心价值体系的灵魂。

马克思主义是科学的又是崇高的。

马克思主义具有持久的生命力。

马克思主义以改造世界为己任。

二 树立中国特色社会主义的共同理想

这个共同理想，就是在中国共产党的领导下，走中国特色社会主义道路，实现中华民族的伟大复兴。

第三节架起通往理想彼岸的桥梁

一 立志高远与始于足下-----孔子说：“三军可夺帅也，匹夫不可夺志也”

立志当高远。

立志做大事。

立志需躬行。

二 人士理想的长期性、艰巨性和曲折性

三 在实践中化理想为现实

第二章继承爱国传统弘扬民族精神

第一节中华民族的爱国主义传统（老师着重讲了爱国主义。。上课的时候也非常重视。。你们懂得。。）

一 爱国主义的科学内涵

爱国主义的基本要求是是：

爱祖国的大好河山

爱自己的骨肉同胞。

爱祖国的灿烂文化。

爱自己的国家。

爱国主义是民族精神的核心

二 爱国主义的优良传统

热爱祖国，矢志不渝；天下兴亡，匹夫有责；维护统一，反对分裂；同仇敌忾，抗御外侮

三 爱国主义的时代价值

爱国主义是实现中华民族伟大复兴的动力

第二节新时期的爱国主义

一 爱国主义与爱社会主义和拥护祖国统一

二 爱国主义与经济全球化

三 爱国主义与弘扬民族精神

四 爱国主义与弘扬时代精神

第三节做忠诚的爱国者

一 自觉维护国家利益

二 促进民族团结

三 维护祖国统一

四 增强国防观念

五 以振兴中华为己任

第三章领悟人生真谛创造人生价值

第一节树立正确的人生观

一 世界观于人生观

二 追求高尚的人生目的

人生观主要是通过人生目的、人生态度和人生价值三个方面体现出来的。

人生目的在人生实践中具有重要的意义。

三 确立积极进取的人生态度

四 一个科学高尚的人生观指引人生

一个树立了为人民服务人生观的人，就能对人生的目的有更为深刻的理解

第二节创造有价值的人生

一 价值观与人生价值

一方面表现为价值取向，价值追求，凝结为一定的价值目标；

另一方面表现为价值尺度和准则。。。。评价标准

人生价值是一种特殊的价值，是人的生活实践对于社会和个人做具有的作用和意义。

二 人生价值的标准与评价

自我价值的概念

社会价值的概念

既互相区别，又密切联系、相互依存，共同构成人生价值的矛盾统一体

人生价值的评价

坚持能力有大小与贡献需尽力相统一。

坚持物质奉献与精神奉献相统一。

坚持完善自身与贡献社会相统一。

坚持动机与效果相统一。

三 人生价值实现的条件

四 在实践中创造有价值的人生

第三节科学对待人生环境

一 促进自我身心的和谐

大学生的同学可能会出现程度不同的心理问题：

原因：

大学生处于特定的心理期

社会环境的影响

保持心理健康的途径和方法有：

树立正确的世界观、人生观、价值观；

掌握应对心理问题的科学方法；合理调控情绪；

积极参加集体活动，增进人际交往

二 促进个人与他人的和谐

1.促进个人与他人和谐坚持的原则

平等，诚信，宽容，互助原则

2.正确认识和处理竞争与合作的关系（老师又举了竞争和合作的考题例子）

正确认识竞争；正确认识合作；正确处理竞争与合作的关系

从形式上看，竞争与合作是对立的。而从本质上看，而这又是相互伴随、相互统一的

三 促进个人与社会的和谐

四 促进个人与自然的和谐

第四章加强道德修养锤炼道德品质

第一节道德及其历史发展（老师说的貌似很重点）

一 道德的起源与本质

二 道德的功能与作用

1.道德的主要功能

认识，调节功能

2.道德的社会作用

三 道德的历史发展

第二节继承和弘扬中华民族优良道德传统

一 继承和弘扬中华民族优良道德传统的重大意义

二 中华民族优良道德传统的主要内容

注重整体利益、国家利益和民族利益，强调对社会、民族、国家的责任意识和奉献精神

三 正确对待中华民族道德传统

第三节弘扬社会主义道德

一 社会主义道德建设与社会主义市场经济

二 社会主义道德的核心与原则

社会主义道德建设要以为人民服务为核心，以集体主义为原则

1.社会主义道德建设要以为人民服务为核心

2.社会主义道德建设要以集体主义为原则

社会主义集体主义强调集体利益和个人利益的辩证统一

社会主义集体主义强调集体利益高于个人利益

社会主义集体主义强调重视和保障个人的正当利益

三个层次：无私奉献，一心为公；先公后私，先人后己；公私兼顾，不损公肥私

3.宣传和弘扬共产主义道德

三 社会主义道德建设与树立社会主义荣辱观

第四节恪守公民基本道德规范

一 我国基本道德规范

爱国守法；明礼诚信；团结友善；勤俭自强；敬业奉献

大学生应在三个重要环节上加强公民道德的实践：在思想上和心理上对公民基本道德规范产生认识和认同，全面掌握其内容和要求；把公民基本道德规范作为行为标准，正确进行道德判断和做出道德选择；积极践行公民基本道德规范，使自己的思想得到陶冶，精神生活得到充实，道德境界得到提高

二 大学生与诚信道德

诚信是大学生树立理想信念的基础；诚信是大学生全面发展的前提；诚信是大学生进入社会的通行证

三 努力锤炼个人品德

第五章遵守社会公德维护公共秩序

第一节公共生活与公共秩序

公共生活与公共秩序的维持需要道德和法律

一 公共生活及其特点

二 公共生活需要公共秩序

三 维护公共秩序的基本手段

道德和法律

第二节公共生活中的道德规范

一 社会公德及其特点

二 社会公德的主要内容

三 社会公德的时间与养成

四 网络生活中的道德修养（作为信科院的特别强调了这一点）

基本道德准则：

正确使用网络工具；健康进行网络交往；自觉避免沉迷网络；养成网络自律精神

第三节公共生活中的法律规范

一 公共生活法律规范

公共生活中法律规范的作用分为指引，预测，评价，强制和教育作用

二 公共生活中的相关法律规范

1.《治安管理处罚法》的基本精神和主要内容

立法目的和基本原则。

它的使用范围是构成违法，但不构成犯罪。

违反治安管理行为及处罚种类

2.《集会游行示威法》的基本精神和主要内容

基本原则：政府依法保障；权利义务一致；和平进行三原则

3.《环境保护法》的立法目的和基本原则

4.《道路交通安全法》的立法目的和基本原则

5.《维护互联网安全的决定》的基本精神和主要内容

有下列行为之一的，构成犯罪：侵入国家事务、国防建设、尖端科学技术领域的计算机信息系统；故意制作、传播计算机病毒等破坏性程序；攻击计算机系统及通信网络，致使计算机系统及通信网络遭受损害；违反国家规定，擅自中断计算机网络或者通信服务，造成计算机网络或者通信系统不能正常运行

第六章培育职业精神树立家庭美德

第一节执业活动中得到的与法律

一 职业与道德和法律

二 职业道德的基本要求

爱岗敬业；诚实守信；办事公道；服务群众；奉献社会

三 职业活动中法律的基本要求

1.了解执业活动中的主要法律

执业活动中最主要的法律有《劳动法》和《公务员法》等

2.坚持职业活动中法律的基本原则

3.明确职业活动中的法定权利和义务

4.依法处理执业活动中的纠纷

处理人事争议的法律途径：申诉；控告；仲裁；诉讼

四 大学生职业道德素质与法律素质的培养

努力学习职业道德和执业活动中的法律知识。

努力提高职业道德意识和法律意识。

努力锻炼实际履行职业道德规范合法法律规范的能力。

第二节大学生择业与创业

一 正确认识当前我国的就业形势

二 树立正确的择业观与创业观

树立正确的择业观：树立崇高职业理想，重视人生价值实现；服从社会需要，追求长远利益；打下坚实基础，最好充分准备

树立正确的创业观：有积极创业的思想准备；有感觉与创业的勇气；要提高创业的能力

三 在艰苦中锻炼，在实践中成才

第三节树立正确的恋爱婚姻观

一 爱情与人生

1.爱情的本质

性爱，理想和责任是构成爱情的三个基本要素

2.恋爱中得道德

尊重人格平等；自觉承担责任；文明相亲相爱

3.大学生的恋爱

大学生对爱情应该持慎重的态度，避免在恋爱问题行把握和处置失当

不能误把友情当爱情；不能错置爱情的地位；不能片面地会功利化地对待恋爱；不能只重过程不顾后果

二 婚姻与家庭

三 家庭美德

四 婚姻家庭法律规范

结婚必须是男女两性的结合，结婚必须符合法定条件并遵守法定程序，结婚是男女双方确立夫妻关系的法律行为

结婚必须男女双方完全自愿；必须达到法定婚龄；必须符合一夫一妻制

结婚禁止的条件：直系血亲和三代以内旁系血亲结婚；患有医学上认为不应当结婚的疾病的人结婚

离婚的两个原则：保障离婚自由；反对轻率离婚

离婚的两种方式：协议离婚，诉讼离婚

第七章增强法律意识弘扬法治精神

第一节领会社会主义法律精神

一 我国社会主义法律的内涵

1.法律的一般含义

法律是由国家创制并保证实施的行为规范；

法律是通知阶级意志的体现；

法律有社会物质生活条件决定

2.我国社会主义法律的本质

二 我国社会主义法律体系（书上标题下四行）

1.宪法及宪法相关法

宪法是国家的根本法。宪法规定国家的根本制度和根本任务，具有最高法律效力，是其他法律的立法依据

2.民法商法

3.行政法

4.经济法

5.社会法

6.刑法

7.诉讼与非诉讼程序法

三 我国社会主义法律的运行

法律的运行是一个创制、实施到实现的过程。过程主要包括法律制定（立法），法律遵守（守法），法律执行（执法），法律适用（司法）等环节

守法是维护社会稳定的主要手段

四 建设社会主义法治国家

全面落实依法治国基本方略，加快建设社会主义法治国家的主要任务有：

- 1.弘扬社会主义法治理念
- 2.完善中国特色社会主义法律体系
- 3.提高党依法执法的水平
- 4.加快建设法治政府
- 5.深化司法体制改革
- 6.完善权力制约和监督机制
- 7.培植新型的社会主义法律文化

第二节 树立社会主义法治概念

一 社会主义民主法治观念

二 自由平等观念

三 公平正义观念

四 权利义务观念（什么是作为，什么是不作为）

1.法律权利与法律义务的性质

从来源，基本内容，和范围来看

2.法律权利与法律义务的关系

第三节 增强国家安全意识

一 树立新的国家安全观

新的国家安全观不仅包括传统的政治安全和国防安全，还包括经济安全，科技安全，文化安全，生态安全，社会公共安全等

二 掌握国家安全法律知识

三 履行维护国家安全的义务

第四节 加强社会主义法律修养

一 培养社会主义法律思维方式

1.法律思维方式的含义

2.法律思维方式的特征

讲法律，讲证据，讲程序，讲法理

3.培养法律思维方式的途径

二 树立和位数社会主义法律权威

第八章 了解法律制度自觉遵守法律

第一节 我国宪法规定的基本制度

没有宪法诉讼，宪法的作用：约束政府保护公民权益

一 宪法的特征和原则

1.宪法的特征

内容上。。。。

2.宪法的基本原则

党的领导，人民主权，公民权利，法治，民主集中制原则

二 我国的国家制度

1.人民民主专政制度

人民民主专政是我国的国体

2.人民代表大会制度

人民代表大会制度是我国的政权组织形式，政权组织形式又称政体

3. 中国共产党领带的多党合作和政治协商制度

4.民族区域自治制度

5.基层群众自治制度

6.基本经济制度

三 我国公民的基本权利和义务

1.我国公民的基本权利

平等权，政治权利和自由，宗教信仰自由，人身自由权，批评、建议、申诉、控告、检举权和取得国家赔偿权，社会经济权，文化教育权，特定主体权

2.我国公民的基本义务

维护国家统一和全国各族人民团结；遵守宪法和法律；维护祖国的安全、荣誉和利益；保卫祖国、依法服兵役和参加民兵组织；依法纳税；其他义务

四 我国的国家机构

第二节我国的实体法律制度

只要介入民法，地位都平等，政府所发行的国债是民事型的

三 我国的经济法律制度

四 我国的刑事法律制度

1.刑法的概念和原则

刑法的基本原则，是指刑法特有的在刑法的立法、解释和使用过程中所必须普遍遵循的具有全局性、根本性的准则

2.犯罪概述

犯罪构成：犯罪主体，犯罪主观方面，犯罪客体，犯罪客体方面

排除犯罪的事由：正当防卫和紧急避险

故意犯罪形态：预备犯，未遂犯，中止犯，犯罪既遂（老师强调了一下）

3.刑罚制度

有期徒刑不超过 20 年

刑法的体系：主刑和附加刑

刑法的裁量：具体的量刑制度包括累犯、自首和立功、数罪并罚。缓刑等

数罪并罚（知道是怎么罚的，老师举了个例子：一个人犯了三种罪，分别要判 5，8，10 年，那么数罪并罚应该判 10 年以上，20 年以下）是指任命法院对一人犯罪分别定罪量刑，并根据法定原则与方法，决定应当执行的刑罚

4.犯罪种类

章末习题答案全解

第一章绪论习题及答案

1、构成社会主义核心价值体系的基本内容是什么？

答：构成社会主义核心价值体系的基本内容有：坚持马克思主义指导思想；确立中国特色社会主义共同理想；弘扬以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神；树立社会主义荣辱观。

2、大学生怎样尽快适应大学生活？

答：（1）要认识大学生活的特点。与中学生活相比，大学生活有了很大的变化：学习的变化、社会环境的变化和社会生活的变化。

（2）努力提高自己的独立生活能力。大学生适应新的学习、生活环境，很重要的就是培养

和提高独立生活能力。首先，要确立独立生活意识；其次，要虚心求教、细心体察；最后要大胆实践、不断积累生活经验。

（3）树立新的学习理念。进入大学，学习的内容、形式和要求都发生了很大变化，所以大学生要尽快适应大学生活，还要树立新的学习理念。首先要树立自主学习的理念；其次，要树立全面学习的理念；再次，要树立创新学习的理念；最后，要树立终身学习的理念。

第一章习题及参考答案

1、大学生为什么要追求远大理想，树立崇高信念？

答：因为能给我们方向、目标，给我们前进的力量。具体：

（1）远大理想、崇高信念信念能为我们指引人生的奋斗目标。为大学生成长成才提供人生导向。

（2）远大理想、崇高信念信念能为我们提供人生的前进动力。为大学生成长成才提供精神动力。

（3）远大理想、崇高信念信念能为我们提高人生的精神境界。有利于大学生成长成才过程中的人格完善。

2、大学生应该有怎样的理想？

答：确立马克思主义的科学信仰，自觉树立中国特色社会主义的共同理想，把个人理想与社会共同理想统一起来，使个人理想适应社会发展的需要，积极投身社会实践，把理想化为现实。

3、结合自己的人生经历，谈谈应该怎么样对待并处理在追求理想过程中遇到的困难和障碍？

答：可根据每个人的实际情况具体论答。但是人生理想的追求中，无非就是如何面对逆境和顺境的问题。逆境和顺境，本不是绝对的，同一境况，既可以是逆境，也可以是顺境，关键在于身处其中的人。朋友，如果你觉得现在的生活环境正阻碍着你的发展进步，那就不妨把它看成逆境吧，用它来磨练自己的意志；如果你觉得生活有太多的痛苦和无奈，没关系，这不正是催人奋进的最大动力，发展事业最好的顺境么？

4、在一些高校有部分大学生产生信仰危机，对理想抱有偏见，游戏理想，把理想戏为“利想”，认为“理想理想有利就想”，“大目标不如大团结，讲理想不如讲实惠”。谈谈你的看法和认识。

答：这样的想法是非常有害的，游戏理想就是游戏人生。一个人没有理想信念，就如没有了精神支柱，没有了灵魂，它容易使人堕落颓废，物欲横生，却又没有对生活的激情。没有前进的方向和动力

第六章习题及答案

1) 什么是职业道德，它和个人的工作生活有什么关系？

答：职业道德指从事一定职业的人在职业生活中应当遵守的具有职业特征的道德要求和行为准则。

职业道德是一个人素质在工作生活中的表现。道德有很多领域构成，工作生活领域的道德内容就是职业道德。职业道德关系到个人道德水平的如何，是一个人工作状态的直接反映。良好的职业道德可以帮助我们在工作中以健康的心态去应对工作中的一切，是个人职业生活成功的保障。

2) 什么是家庭美德，它和个人的家庭生活有什么关系？

答：家庭美德有尊老爱幼 男女平等 夫妻和睦 勤俭持家几个内容。

家庭美德是家庭生活的重要内容。在家庭生活中，人与人的交往和社会交往有很大的不同，由于血缘的关系，家庭成员间既有密切的往来，又有一定的疏离，所以要靠特有的家庭生活的美德来维系。

家庭美德既是协调家庭成员彼此间关系的规范，又是个人健康成长的内在要求。个人在实践家庭美德的过程中，不仅有益于自身，同时有益于与其他家庭成员关系的巩固和加强，有益于家庭的稳定和幸福。

1、如何理解社会主义法律的本质和特点？

答：我国社会主义法律的本质——首先，反映工人阶级的意志；其次，集中体现了工人阶级的根本利益。人民民主专政的基础是工人阶级和农民阶级的联盟。也反映了拥护祖国统一的爱国者要求祖国统一的愿望。我国社会主义法律是工人阶级和广大人民意志的表现。只有在自己的先锋队的领导下，用社会主义思想武装起来，才能形成统一的有组织的力量，并使自己的意志正确反映社会发展的客观要求。

特点：

（1）我国社会主义法律既有鲜明的阶级性，又有广泛的人民性，是阶级性和人民性的统一。

（2）国家强制性和人民自觉遵守法律相统一，则是我国社会主义法律的另一个重要特点。

2、结合实际，谈谈如何理解法律权利和义务的关系？

答：法律关系是在法律规范调整社会关系的过程中形成人们之间的权利和义务关系。

权利和义务是相互联系的：

（1）从结构上看，两者是紧密联系，不可分割的。

（2）从数量上看，两者的总量是相等的。

（3）从产生和发展看，两者经历了一个从浑然一体到分裂对立再到相对一致的过程。

（4）从价值上看，权利和义务代表了不同的法律精神，因而两者在不同国家的法律体系中的地位是有主次之分的。

第八章习题及答案

2009-12-02 10:36

一、名词解释

1.实体法律制度：主要是规定法律关系主体的权利和义务或职权和职责的法律制度的总称。

2.公民：是指具有一个国家的国籍，并根据该国宪法和法律规定，享有权利和承担义务的自然人。

3.民事诉讼时效：是指民事权利受到侵害的权利人在法定的时效期间内不行使权利，当时效期间届满，即丧失了请求人民法院依诉讼程序强制义务人履行义务之权利的制度。

4.行政法：是调整行政关系的法律规范的总称，具体来说，它是调整国家行政机关在履行其职能的过程中发生的各种社会关系的法律规范的总称。

5.经济法：是调整国家在监管与协调经济运行过程中所发生的经济关系的法律规范的总称。

6.行政处罚：是指行政主体对违反行政管理秩序但尚未构成犯罪的公民、法人或其他组织所给予的行政制裁。

7.刑法：是统治阶级为了维护其阶级利益和统治秩序，根据自己的意志，以国家的名义颁布的，规定犯罪、刑事责任与刑罚的法律规范的总和。

8.民事责任：民事主体违反了民事义务从而侵害到他人的（组织等）权利，而应当承担的不利的法律后果。

9.知识产权法：调整在创造、使用、转让和保护智力成果或工商业标志过程中发生的社会关系的法律规范的总称。包括著作权法、专利权法和商标权法等。

10.民法：是调整平等主体的公民之间、法人之间以及公民和法人之间的财产关系和人身关

系的法律规范的总和。

四、简答题

- 1.简述我国宪法的基本原则。
- 2.简述刑罚的种类。
- 3.简述自然人、法人的民事权利能力和民事行为能力。
- 4.简述行政法主体与民法主体的不同。
- 5.简述无效民事行为的种类及法律后果。

四、简答题

1.答：（1）党的领导原则（2）人民主权原则（3）公民权利原则（4）法治原则（5）民主集中制原则

2.答：刑罚是指人民法院以国家名义对罪犯实施的严厉惩罚性措施。我国刑罚分为主刑和附加刑两类。主刑有5种：①管制。这是指由人民法院判决，对犯罪分子不予关押，但限制其一定的人身自由，并由公安机关管束和人民群众监督改造的一种刑罚方法。它主要适用于罪行较轻，不必关押的犯罪分子。管制的期限一般为3个月以上2年以下；②拘役。这是指短期剥夺犯罪分子一定期限的人身自由，并就近实行劳动改造的一种刑罚。它主要适用于罪行较轻而又需要短期关押改造的犯罪分子，由公安机关就近执行。拘役的期限一般为1个月以上6个月以下；③有期徒刑。一般期限为6个月以上15年以下；④无期徒刑。⑤死刑。附加刑有3种：①罚金；②剥夺政治权利；③没收财产，但应对犯罪分子本人及其扶养的家属保留必要的生活费用。

主刑只能独立适用，而不能附加于其他刑种适用。对于犯了一种罪行的犯罪分子只能适用一个主刑，不能同时适用两个或两个以上主刑。附加刑是补充主刑而适用的刑罚方法，它既可以作为主刑的附加刑，也可以独立适用。

3.答：（1）法人的民事行为能力自成立时产生，至终止时消灭。自然人的民事行为能力必须具备一定的年龄和精神状态才能取得。按照《民法通则》的规定：除精神病患者外，年满十八周岁的公民是具有完全民事行为能力的人；十周岁以上，十八周岁以下的公民是限制民事行为能力的人；不满十周岁的公民是无民事行为能力的人。

（2）法人的民事行为能力与其民事权利能力的范围总是一致的。也就是法人必须在法律、法令规定的或核准登记的业务范围内开展活动，承担对国家和社会应尽的义务。如果法人的民事行为超出其民事权利能力的范围，该行为无效，同时还要承担相应的民事责任。相比之下，自然人的民事行为能力并不是同其民事权利能力同时产生，其范围是不相一致的。

（3）由于法人是一种社会组织，组织本身不可能实施民事行为，所以，法人的民事行为能力是通过法人的法定代表人或其代理人的行为来实现的。自然人的民事行为能力通过自身的行为即可实现。

4.答：民法是调整平等主体之间财产关系和人身关系的法律规范的总称。民法是私法，以保护平等主体的自然人、法人的私人权利为目的，所以民法的主体是自然人和法人。行政法是国家本位法，主要体现国家意志，是关于国家与国家权力的法律，是典型的公法。从主体上看行政主体是具有行政权力、实施行政活动的组织，只有行使国家行政权力的组织才能成为行政主体。

5.答：无效民事行为指因欠缺民事法律行为的有效要件，行为人设立、变更和终止权利义务的内容不发生法律效力行为。

无效民事行为种类：（1）无行为能力人实施的民事行为；（2）限制民事行为能力人依法不能独立实施的民事行为；（3）一方以欺诈、胁迫的手段或乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下所为的民事行为；（4）恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的民事行为；

(5) 违反国家指令性计划的民事行为；违反法律或公共利益的民事行为；(6)以合法形式掩盖非法目的的民事行为。

无效民事行为的法律后果：无效民事行为从行为开始起就没有法律约束力。其在法律上产生以下法律后果：(1)恢复原状；(2)赔偿损失；如果双方都有过错，应当各自承担相应的责任。(3)收归国家或集体所有或返还第三人。即指双方恶意串通，实施的民事行为损害国家、集体或者第三人利益的，应当追缴双方取得的财产，收归国家、集体所有或者返还第三人。(4)其它制裁。如果行为人因实施无效民事行为而损害国家利益或社会利益的，还可以给予行政处分、罚款，构成犯罪的，还要依法追究刑事责任。前三点是对无效行为的财产后果处理；第四点是对无效行为人的处理。

五、案例分析题

2001年11月19日下午1时40分左右，被告某小学校校门未开，校门外聚集不少学生。原告曹某与被告闫某系同班同学，也在门外等候入校。两人相互嬉戏，被告闫某将原告曹某的帽子扔进校门，原告曹某将手伸进门缝捡拾帽子，这时学校大门突然打开，原告曹某来不及缩手，右手被铁门夹住受伤，学校及时将曹某送至医院治疗。经法医鉴定，曹某右手损伤为十级伤残。事后双方学生家长及学校多次协商，调解不成，曹某遂向法院起诉，要求判令闫某和某小学校共同赔偿其经济损失41290.69元。

五、案例分析题

答：正确处理本案的关键是认识和把握民法通则中公平原则的适用，公平原则是指在民事活动中以利益均衡为价值判断标准，在民事主体之间发生利益关系磨擦时，以权利和义务是否均衡来平衡双方的利益。本案中，造成曹某受伤是由三个行为引起的：(1)、闫某将曹某的帽子扔进学校。(2)、曹某将手伸进门缝捡拾帽子。(3)、某小学校在规定时间内开校门。

孤立地观察以上三个行为，很难看出行为人有过错，它们都是人们正常的活动，行为人主观上没有过错，客观上也不会造成损害，故可认为本案当事人均无过错。问题是当行为(2)和行为(3)结合在一起同时发生时，该损害结果发生了。损害结果由曹某和某小学校各自独立负担，显然不合情理亦不公平，闫某的行为是原因行为，其不承担责任似有不公。但如何解决这一问题呢？民法通则第133条规定：“当事人对造成损害都没有过错的，可以根据实际情况，由当事人分担民事责任。”从该条法律规则的逻辑结构来看，本案的事实符合该条法律规则的假定条件，因而可以适用民法通则的公平原则。公平原则是进步和正义的道德观在法律上的体现。

一审法院经审理认为，曹某在校门外等候入校时受伤，闫某与曹某相互嬉戏，是曹某受伤原因之一；曹某未能意识到手伸进门缝可能造成伤害后果，将手伸进门缝，是原因之一；小学校在开校门时没有加以注意，造成曹某在右手挤伤，亦是原因之一。根据致害人的行为与损害结果之间的原因力，确定闫某负主要责任，某小学校负相应责任，曹某负次要责任。曹某、闫某均为无民事行为能力人，应由其监护人承担民事责任。依照《中华人民共和国民法通则》第十二条第一款、第十四条、第九十八条、第一百三十二条、第一百三十三条第一款的规定，判决闫某的监护人赔偿曹某各种损失计人民币16528.79元，某小学校赔偿曹某7317.28元

第二章练习题及参考答案

第四题答案要点：

1. 爱国主义的科学内涵和基本要求是什么？
2. 为什么说在当代中国，爱国主义与社会主义在本质上是统一的？
3. 谈一谈你对“大学生应培养创新精神与能力”的理解

4. 试述当代大学生如何做一个忠诚的爱国主义者。

1. 科学内涵：体现了人民群众对自己祖国的深厚感情，反映了个人对祖国的依存关系，是人们对自己故土家园、种族和文化的归属感、认同感、尊严感与荣誉感的统一。

基本要求：（1）爱祖国的大好河山 （2）爱自己的骨肉同胞

（3）爱祖国灿烂的文化 （4）爱自己的国家

2. 爱国，不是抽象的，是与具体国家联系在一起，爱中国，就是爱当代社会主义的中国，爱国与爱社会主义紧密联系在一起。历史也证明，中国走社会主义道路是符合历史规律的，也是当时国内、国际决心必须走的一条道路，只有走社会主义道路，中国才有光明的前途，只有社会主义才能救中国。建国后中国恢复、发展很快，尽管走了弯路，但改革开放二十多年来取得了举世瞩目的成就，只有社会主义才能发展中国。

3. 改革创新居于时代精神的核心地位，是中华民族进步的灵魂，是我国兴旺发达的不竭动力，是中国共产党永葆蓬勃生机的法宝。改革创新包括理论创新、制度创新、科技创新、文化创新以及其他方面的创新。

创新的希望在于青年，大学生就要树立创新意识、发扬创新精神，确立与时代进步潮流相适应的思想观念，价值取向和行为方式，努力走在全社会创新的前列。

4. 要点：（1）自觉维护国家利益 （2）促进民族团结和祖国统一

（3）增强国防观念 （4）以振兴中华为己任

第三章习题及答题要点

第三章习题及答题要点

1、在当今的社会生活条件下，许多人都十分讲求“实际”，思考人生目的这样大的问题有意义吗？为什么？

答题要点：有意义。因为人生目的在人生实践中具有重要的作用：

（1）人生目的决定着人生的根本方向和道路。

（2）人生目的决定着人生态度。

（3）人生目的决定着人生价值。

2、谈谈人生的自我价值与社会价值的关系。

答题要点：人生的自我价值与社会价值是辩证统一的关系。人生的自我价值与社会价值，既相互区别，又紧密联系、相互依存，共同构成人生价值的矛盾统一体。

一方面，人生的自我价值是个体生存和发展的必要条件。个体提高自我价值的过程，就是通过努力自我完善以实现全面发展的过程。人生自我价值的实现构成了个体为社会创造更大价值的前提。

另一方面，人生的社会价值是实现人生自我价值的基础，没有社会价值，人生的自我价值就无法存在。人总是生活在社会当中，个体无法脱离社会而存在和发展。个体的人生活动不仅具有满足自我需要的价值属性，还必然地包含着满足社会需要的价值属性。

3、怎样加强自我心理保健？

答题要点：

（1）树立正确的世界观、人生观、价值观

（2）掌握应对心理问题的科学方法

（3）合理的控制情绪

（4）积极参加集体活动，增进人际交往

第四章习题及答案

1、对待中华民族优良道德传统，我们应该持什么样的态度？

答：中华民族的传统道德是一个矛盾体，具有鲜明的两重性。我们不仅要认识其精华，也要知道其不足所在。

首先剔除传统道德中的糟粕，比如我们的传统道德是根植于封建社会的经济基础之上的，因而传统道德中的三纲五常封建等级观念和我们今天的道德建设背道而驰，“三纲五常”宣扬君为臣纲，父为子纲，夫为妻纲的等级观念，这种压制人性的做法，是腐朽、落寞的道德。

同时，我们还应该反对将传统文化进行全盘否定，真正做到去其精华，去其糟粕，对传统道德我们要正确的分析运用。

2、为什么中国传统道德中缺少公民道德建设的重视？

答：因为中国的传统道德是建立在封建社会的经济基础之上的道德体系，它的形成发展带有很强的封闭、非流动性的特点。考察中国的封建历史，我们不难发现封建制的经济模式要求老百姓“安于守土”，限制人口流动，呈现稳定的乡村模式。所以，中国的传统道德是建立在以家为核心封闭环境之中的。中国一直以来都缺少向古罗马那样的公民体制，中国没有西方那样的公共广场、议会场所、角斗场、剧院，更没有所谓的公民集会，所以中国人历来缺少公民式的生活，因而也相应缺少公民道德的传统。

三、简答题

- 1、公共生活有序化的重要意义是什么？
- 2、网络生活中的道德要求有哪些？
- 3、集会游行示威法的立法目的和基本原则是什么？
- 4、全国人大《维护互联网安全的决定》的立法目的的基本原则是什么？

四、判断题

- 1、集会游行示威任何时候都可以。
- 2、机动车与非机动车驾驶人、行人之间发生交通事故的，由机动车承担责任。
- 3、网络是虚拟的，无所谓道德。
- 4、见义勇为是傻帽。
- 5、生活道德与大学生的成长关系很大。

五、案例题

高某系江苏某理工学院的大三学生，由于其女友对居住的新校区认为没有安全感，经常在其面前哭哭啼啼，高某并盟发了要编造骇人听闻的在该校新校区发生了女生遭强奸而无人问津的谣言，以引起学校及有关方面的重视的意图，后经与两位同学商量，同学建议将强奸改成轮奸。于是三人便编造了该校新校区大四女生遭民工轮奸，而学校及公安机关无人问津的谣言并发布在西祠胡同网站某论坛上，然而引起了学生及学生家长的恐慌，公安机关也高度重视，给学校正常的工作、学习、生活秩序造成了极大的破坏。后经公安机关调查，将目标锁定为高某等三人，后高某等人也对自己编造网络谣言的行为供认不讳。

（1）高明等人的行为是否违法并应受到处罚？为什么？

（2）作为大学生，结合自己的实际谈谈应该如何合理利用网络，养成科学、文明、健康的上网习惯？

六、论述题

- 1、大学生怎样践行社会公德？

参考答案

三、简答题

- 1、答：（1）有序的公共生活是构建和谐社会的重要条件
（2）有序的公共生活是经济社会健康发展的必要前提
（3）有序的公共生活是提高社会成员生活质量的基本保证
（4）有序的公共生活是提高社会成员生活质量的基本保证
- 2、答：（1）正确使用网络工具

- (2) 健康进行网络交往
- (3) 自觉避免沉迷网络
- (4) 养成网络自律精神

3、答：立法目的：在维护社会安定和公共秩序的前提下，充分保障宪法赋予公民的集会、游行、示威的权利和自由。

基本原则：（1）政府依法保障的原则 （2）权利义务一致的原则
（3）和平进行的原则

4、答：立法目的：兴利除弊，促进我国互联网的健康发展，维护国家安全和社会公共利益，保护个人、法人和其他组织的合法权益。

基本原则：（1）促进网络发展与加强监管相结合的原则 （2）信息自由与社会公共利益相结合的原则 （3）与现代网络发展相适应、与传统法律规范相协调的原则。

四、判断题

1、× 2、× 3、× 4、× 5、√

五、案例题

1、答：是违法行为，国为其编造谣言利用网络进行传播，扰乱了公共秩序，对该校的名誉也造成了侵害，故其行为违反了全国人大《维护互联网安全的决定》及《治安管理处罚法》等法律，应该受到相应的处罚，构成犯罪的依法追究刑事责任，不构成犯罪的，也应该受到相应的行政处罚。

2、答：正确使用网络工具；（2）健康进行网络交往；（3）自觉避免沉迷网络；（4）养成网络自律精神

六、论述题

1、答：（1）积极参与各种社会活动，在实践中培养社会公德意识和责任意识。（2）从小事做起，从小节改起，带头践行社会公德规范。（3）加强社会公德的宣传普及，明辨是非，扬善抑恶，弘扬社会正气。

2010 级《思想道德修养与法律基础》期末考试复习题

1、进入大学后应树立哪些新的学习理念？要养成优良的学风应该从哪些方面下功夫？

（1）树立自主学习的理念

树立全面学习的理念

树立创新学习的理念

树立终身学习的理念

（2）勤奋 严谨 求实 创新

2、论述当代大学生的成才目标。

成为德智体美全面发展的社会主义事业的建设者和接班人

德是人才素质的灵魂

智是人才素质的基本内容

体是人才素质的基础

美是人才素质的综合体现

大学培养目标所要求的德智体美方面的素质是相互联系、相互制约的统一体。大学生的全面发展，就是德智体美的全面发展，是思想道德素质、科学文化素质和健康素质的全面提高。当代大学生应努力成长为主动发展、健康发展、和谐发展的一代新人。

3、什么是法？什么是道德？试述他们两者的关系。

(1) 法：指由国家制定或认可并由国家强制力保证实施的，以规定人们的权利和义务为内容，通过对人们行为的作用来调整社会关系的一种社会规范体系。

法律是调整社会关系的一种行为规范

法律是规定权利和义务的社会规范

法律是出自国家的社会规范

道德：主要是指一定社会调整人们之间以及个人和社会之间的关系的行為规范的总和。

(2) 关系：

A 区别：

表现形式不同：法律是国家制定或认可的一种行为规范，它具有明确的内容，通常以各种法律渊源的形式表现出来。而道德规范的内容存在于人们的意识之中，并通过人们的言行表现出来。

调节领域不同：道德所涉及的范围极其广泛的，包括人们的行为，思想等。而法律只调整人们有关法律的行为。

调节方式不同：法律由国家强制力保证实施，而道德主要依靠社会舆论的力量，靠人们自觉遵守。

B 联系：

道德与法律都是调节人与人之间相互关系的一种社会规范。

道德与法律都是社会主义生产关系的反，体现了无产阶级和广大人民共同意志。

道德与法律在许多方面是相通的，法律为道德提供了保障，道德建设为法律制定提供了目标。

C 总结：道德与法律是调节人们思想行为、协调人际关系、维护社会秩序的两种基本社会规范。

道德与法律虽然在调节领域、调节方式、调节目标等方面发挥的作用和方式存在很大不同，但是二者作为上层建筑的重要组成部分相辅相成、缺一不可，共同服务于经济社会健康有序的发展。

4、简述个体思想道德素质内部的结构关系。

(1) 思想道德素质主要包括思想政治素质和道德素质。

(2) 思想政治素质是一种特殊的素养，是人们在为实现本阶级利益而进行的各种社会实践活动中表现出来的特定品质。

(3) 道德素质是人们的道德认识和道德行为水平的综合反映，包含这一个人的道德修养和道德情操，体现着一个人的道德水平和道德风貌。

(4) 法律素质是指人们知法、守法、用法、护法的素养和能力。掌握必备的法律知识，树立必需的法律观念，拥有必要的用法、护法能力、构成了法律素质的基本要素。

(5) 思想道德素质和法律素质是人的基本素质，它体现着人们协调各种关系、处理各种问题时所表现出的是非善恶判断能力和行为选择能力，是政治素养、道德品格和法律意识的综合体，决定着人们在日常生活中的行动目的和方向。

5、什么是大学？大学的精神是什么？

(1) 广义的大学：泛指各种性质、各种类型的高等学校，是高等学校的总称，包括公立大学和民办大学、及独立设置的学院、高等专科学校、高等职业技术学院、高等成人学校等。

(2) 中义的大学：指那些能够实施本科以上学历教育或学位教育的由多门学科、多种专业组

合而成的全日制普通高等学校，包括综合性大学、独立设置的各类学院。

(3)狭义的大学：专指综合性大学，也就是具有较强教学、科研力量，较高教学水平和相应规模，能够实施本科及本科以上教育，必须设立三个以上国家规定的学科门类为主要的学科的大学，即综合性、多学科、高水平的全日制大学或综合性、研究型、国际化的全日制大学。

大学精神是大学在长期发展过程中积淀、凝练而成的、为大学人所普遍认可并共同追求的、相对稳定的理想、信念、价值观和行为准则。它既表现为大学所具有的与其他社会组织迥然相异的精神风貌，又表现为高校为培养出的大学生所具有的与他人迥然相异的精神特质。

自由精神；独立精神；人文精神；科学精神；创新精神；批判精神。

6、简述人才素质的构成要件及其在人才素质中的地位和作用。

德是人才素质的灵魂,智是人才素质的基本内容,体是人才素质的基础
,美是人才素质的综合体现

7、理想与信念的含义与特征。理想信念对当代大学生成长成才有什么重大意义。

(1)理想是人们在实践中形成的、有可能实现的、对未来社会和自身发展的向往与追求，是人们的世界观、人生观和价值观在奋斗目标上的集中体现；特征：社会实践、社会关系的产物，理想源于现实又超越现实，多方面和多类型的，现实性和预见性。

(2)信念是认知、情感和意志的有机统一体，是人们在一定的认识基础上确定的对某种思想或事物坚信不移并身体力行的心理态度和精神状态。特征：有明确的认知和强烈的情感，有不同的内涵、层次，与理想相互依存。

意义：指引人生的奋斗目标；提供人生的前进动力；提高人生的精神境界；引导大学生做什么人；指引大学生走什么路；激励大学生为什么学。

8、当代大学生为什么要确立马克思主义的科学信仰？

马克思主义指导思想是社会主义核心价值体系的灵魂。当代大学生只有确立马克思主义的科学信仰，才能深刻认识人类社会的发展规律、中国走社会主义道路的历史必然性，把个人与社会理想统一起来，为国家和社会的发展作出更大的贡献。马克思主义是科学的、崇高的、具有持久生命力、以改造世界为己任。

9、如何认识个人理想与中国特色社会主义共同理想的关系？

(1)个人理想与社会理想之间是辩证统一的关系。

(2)首先，社会理想决定和制约个人理想。社会理想居于高层次，是最根本的、起主导作用的。个人理想居于低层次，并从属于社会理想。个人理想只有自觉地顺应社会理想并以此为基础方向来进行选择和确立，才有可能实现，才能更好地、更顺利地达到自己的理想目标。

(3)其次，个人理想不同程度地体现着社会理想。社会理想反映着人们的共同愿望，代表着人们的共同利益，它要靠千百万人的实践活动来实现。没有每一个人的实践活动的积累，社会理想是不可能实现的。

(4)社会理想有赖于个人理想地整合，个人理想又不能脱离社会理想和人类理想。在我国，社会主义理想依靠每一个公民把自己的理想同社会主义共同理想紧密的结合起来才能真正的实现。个人理想如果同建设有中国特色社会主义理想违背，就失去了客观地依据，因此就会受到社会舆论的谴责。

10、如何对待理想实现过程中的顺境和逆境。

正确对待实现理想过程中的顺境与逆境。当身处顺境时，切莫得意忘形，做好遇到逆境的准备；身处逆境时，也勿悲观失望，用于战胜，顺境就在前面。无论是顺境还是逆境，对人生的作用都是双重的，关键是怎样去认识和对待它们，只要善于利用顺境，勇于正视逆境和战胜顺境，远大的理想就一定能够实现。

11、如何理解“以热爱祖国为荣，以危害祖国为耻”？

(1)在法律层面上，是对于宪法精神的阐述。危害祖国不仅是一种羞耻，而且也是一种犯罪。热爱祖国既是每个公民的权利，也是每个公民的义务。

(2)在道德层面上，是在召唤人们的良心，让良心看守自己的言行。不仅继承了传统道德，如历史上的爱国主义和民族主义，而且也包括现代道德，如与国际主义一致的爱国主义，丰富和发展了人类道德的基本内容。同时也体现了社会主义主导价值观，放映了社会主义道德基本要求。

(3)在信念层面上，表面祖国是我们神圣不可侵犯的家园，是我们生命的所来之处，也是我们生命的所归之处。为了祖国的利益，可以牺牲个人的利益。

12、中华民族精神的内涵是什么？现在我们为什么要大力弘扬和培育民族精神？

(1)爱国主义是中华民族精神的核心

团结统一 爱好和平 勤劳勇敢 自强不息

(2)高中：①中华民族精神，深深植根于绵延数千年的优秀传统文化之中，始终是维系中华各族人民共同生活的精神纽带，支撑中华民族生存、发展的精神支柱，推动中华民族走向繁荣、强大的精神动力，是中华民族之魂。

②弘扬和培育中华民族精神是提高全民族综合素质的必然要求。

③弘扬和培育中华民族精神是不断增强我国国际竞争力的要求。

④弘扬和培育中华民族精神是坚持社会主义道路的需要。

⑤弘扬和培育中华民族精神是推进当代文化建设、创新时代精神的客观要求。

⑥有利于维护国家统一、民族团结，有利于全面建设小康社会，实现中华民族的伟大复兴。

13、什么是时代精神？与民族精神之间是怎样的关系？

(1)时代精神是在新的历史条件下形成和发展的，是体现民族特质、顺应时代潮流的思想观念、行为方式、价值取向、精神风貌和社会风尚的总和。它以改革创新为核心，坚持解放思想、实事求是、与时俱进、勇于创新、知难而进、一往无前、艰苦奋斗、务求实效、淡泊名利、无私奉献。

(2)时代精神与民族精神紧密相连，时代精神是民族精神的时代性体现，民族精神是时代精神形成的重要基础和依托，两者的有机统一，构成了社会主义价值体系的重要问题。在新的历史条件下，发扬爱国主义传统要把弘扬民族精神和弘扬时代精神有机统一起来，坚持解放思想、实事求是、与时俱进、勇于创新、知难而进、一往无前、艰苦奋斗、务求实效、淡泊名利、无私奉献，大力弘扬以改革创新为核心的时代精神。

14、如何理解马克思关于人的本质的科学论断？

“人的本质并不是单个人所固有的抽象物。在其现实性上，它是一切社会关系的总和。”

从人所具有的自然属性和社会属性来看，决定人的本质属性的是人的社会属性。

人的本质具有历史性，人的本质随着历史的发展而发展和丰富。

人的本质是在实践过程中体现和发展的。

人的本质则是人成其为人从而区别于一切动物的根源，或者说是产生、形成人及其特性的根据和原因。（与人性区别）

15、人生的自我价值、社会价值具有怎样的关系？如何理解当代大学生的人生价值目标要与社会主义核心价值体系相一致？

(1)人生价值内在地包含了人生的自我价值和社会价值两个方面。人生的自我价值是个体的个人生活活动对社会、他人所具有的价值，主要表现为对自身物质和精神需要的满足程度。人生的社会价值是个体的个人生活活动对社会，他人所具有的价值。衡量人生的社会价值的标准是个体对社会和他人所作的贡献。

(2)人生的社会价值和自我价值既相互区别，又密切联系，相互依存，共同构成人生价值的矛盾统一体。一方面，人生的自我价值是个体生存和发展的必要条件；另一方面，人生的社会价值是实现人生自我价值的基础。

(3)社会主义核心价值体系是中国特色社会主义的主流价值，体现了和谐社会建设所需要的文化认同和价值追求，是人们观察世界，判断事物的基本标准。我们大学生要学会运用科学的世界观和方法论，正确认识社会发展的基本规律，正确把握社会思想意识中的主流和支流，正确辨识社会现象中的是非，善恶，美丑，确立与社会主义核心价值体系相一致的人生价值目标。

16、人生价值评价的标准是什么？如何创造和实现人生价值？

四个坚持：坚持能力有大小与贡献需尽力、物质贡献与精神贡献、完善自身与贡献社会、动机与效果相统一。

社会条件：实现人生价值要从社会客观条件出发；人生价值目标要与社会主义核心价值体系相一致。

个人条件：实现人生价值要从个体自身条件出发；不断提高自身的能力，增强实现人生价值的本领；立足于现实，坚守岗位作贡献；有自强不息的精神。

在实践中创造有价值的人生，走与人民群众相结合的道路，走与社会实践相结合的道路。

17、如何理解健康的含义？怎样保持心理健康？

健康是生理健康、心理健康、社会适应良好与道德良好等方面因素的整合与统一，这是对健康更为科学、系统、深刻的理解和阐述。

(1)树立正确的世界观、人生观、价值观。正确的世界观、人生观、价值观，能为大学生的人生提供导向，也为其心理活动提供“定位系统”，为培养良好的心理素质奠定基础。

(2)掌握应对心理问题的科学方法。要掌握科学的思维方法，还要学习心理健康知识，提高心理健康意识，自觉维护自身的身心健康。

(3)合理地调控情绪。在产生心理困惑时，首先要弄清自己的情绪状态，对不良的情绪和生活烦恼要及时合理地宣泄或转移，积极进行自我心理调适。

(4)积极参加集体活动，增进人际交往。健康的人际交往有利于交往各方的学习进步、个性完善、情绪稳定。积极参加体育锻炼，保持身体健康，也是促进心理健康的重要途径。

18、简述促进个人与他人和谐应坚持的原则。

平等原则、诚信原则、宽容原则、互助原则。

19、道德的社会作用的主要表现有哪些？

道德能够影响经济基础的形成、巩固和发展；道德是影响社会生产力发展的一种重要的精神力量；道德对其他社会意识形态的存在有着重大的影响；道德通过调整人们之间的关系维护社会秩序和稳定；道德是提高人的精神境界、促进人的自我完善、推动人的全面发展的内在动力；在阶级社会中，道德是阶级斗争的重要工具。

20、中华民族优良道德传统的主要内容是什么？正确对待传统道德要反对哪两种错误思潮？结合实际谈谈继承和弘扬中华民族优良道德传统的重大意义。

内容（6）：注重整体利益、国家利益和民族利益，强调对社会、民族、国家的责任意识和奉献精神；推崇“仁爱”原则，追求人际和谐；讲求谦敬礼让，强调克己复礼；倡导言行一致，强调恪守诚信；追求精神境界，把道德理想的实现看做是一种高层次的需要；重视道德践履，强调修养的重要性，倡导道德主体要在完善自身中发挥自己的能动作用。

反对（2）：文化复古主义思潮，历史虚无主义思潮。

意义（3）：继承和弘扬中华民族优良道德传统是社会主义现代化建设的客观需要、是加强社会主义道德建设的内在要求、是个人健康成长的重要条件。

21、为人民服务的道德要求主要包括哪些具体内容？社会主义集体价值原则的内涵是什么？

毫不利己、专门利人、无私奉献是为人民服务；顾全大局、先公后私、爱岗敬业、办事公道是为人民服务；同志间、师生间、同学间互相关心、互相爱护、互相帮助是为人民服务；热心公益、助人为乐、见义勇为、扶贫帮困、扶残助残是为人民服务；遵纪守法、诚实劳动并获取正当的个人利益，同样也是为人民服务。

社会主义集体主义强调集体利益和个人利益的辩证统一；集体利益高于个人利益；强调重视和保障个人的正当利益。

22、为什么说诚实守信是公民道德建设的重点？道德修养的内在要求和重要特征是什么？

诚实守信是市场经济条件下经济活动的一项基本道德准则；是职业道德的一项基本要求；是做人的一项基本道德准则。

诚信既是一个人安身立命、为人处世应当遵循的基本准则，也是一个社会维持正常秩序和有效运行的必然要求。

高度的自觉性是道德修养的内在要求和重要特征。

23、当代社会公共生活有什么特征？维护公共秩序对经济社会健康发展的有什么重要意义？

特征：活动范围的广泛性；活动内容的公开性；交往对象的复杂性；活动方式的多样性。

意义：有序的公共生活是构建和谐社会的重要条件、是经济社会健康发展的必要前提、是提高社会成员生活质量的基本保证、是国家现代化和文明程度的重要标志。

24、维护社会公共秩序需要哪两种手段？为什么需要这两种手段的结合？

道德和法律。

公共生活中的道德和法律所追求的目标是一致的，都是通过规范人们的行为来维护公共生活中的秩序，实现经济社会的稳定和发展。虽然道德和法律发挥作用的方式有所不同，但两者互为补充，相辅相成。道德规范作用的更好发挥，需要法律支撑；而法律作用的更好实现，则需要以道德为重要条件。良好的社会秩序的形成、巩固和发展，要靠道德，也要

靠法律。

在公共生活中，道德可以用来调节、规范人们的行为，预防犯罪的产生。道德是法律的补充。社会生活是纷繁复杂的，法律的属性决定了它不可能把复杂而广泛的社会关系全部纳入其调控的范围，因而其发挥作用的范围是有限的。道德发挥作用的领域更加广泛，它能够调整许多法律效力所不及的问题，不仅深入到社会生活的各个方面，而且深入到人们的精神世界。个体道德素质和整个社会道德水准的提高，为法律的实施创造了条件。

25、社会公德的特点及其重要内容。

特点：继承性、基础性、广泛性、简明性。

主要内容：文明礼貌、助人为乐、爱护公物、保护环境、遵纪守法。

26、职业精神包括职业道德素质和法律素质，在校大学生应如何培育和提高自己的职业精神？

努力学习职业道德和职业活动中的法律知识；努力提高职业道德意识和法律意识；努力锻炼实际履行职业道德规范和法律规范的能力

27、爱情的本质是什么？谈谈你对大学生恋爱观的认识。

所谓爱情是一对男女基于一定的社会基础和共同的生活理想，在各自内心形成的相互倾慕，并渴望对方成为自己终身伴侣的一种强烈、纯真、专一的感情。性爱、理想和责任构成爱情的三个基本要素。

恋爱中的道德：尊重人格平等；自觉承担责任；文明相亲相爱。

大学生对爱情应该持慎重的态度，避免在恋爱问题上把握和处置失当：不能误把友谊当爱情；不能错置爱情的地位；不能片面地或功利化地对待恋爱；不能只重过程不顾后果。

处理好恋爱与学习、恋爱与关心集体、恋爱与关爱他人和社会的关系。

28、家庭美德的基本规范是什么？

尊老爱幼；男女平等；夫妻和睦；勤俭持家；邻里团结

29、如何理解法的一般含义？我国社会主义法的本质主要表现在哪些方面？

法律是由国家制定或认可并以国家强制力保证实施的，反映有特定社会物质生活条件所决定的统治阶级意志的规范体系。

本质：从法律所体现的意志来看，我国社会主义法律是工人阶级领导下的广大人民意志的体现；从法律的实质内容来看，我国社会主义法律是社会历史发展规律的自然规律的反映，具有鲜明的科学性和先进性；从法律的社会作用来看，我国社会主义法律是中国特色社会主义事业顺利发展，社会主义和谐社会建设的法律保障。

30、简述法律规范的逻辑结构。

适用条件，又称假定，是指适用规范必须存在的一定情况。一定情况的出现或存在，是规范起作用的必要前提。

行为准则，又称处理，是规范本身的具体规定，这无疑是法律规范的中心内容，它主要是规定人们应当做什么（应为），可以做什么（可为）和禁止做什么（非为）。

法律后果，又称制裁，是指对违反法律规定的行为所作的处罚。这是国家强制力在法律规范中的重要体现。制裁的方式可以多样，一般可分为行政制裁、民事制裁、刑事制裁和违宪制裁。

31、如何理解法律权利与义务的关系

结构上的相关关系；总量上的等值关系；功能上的互补关系

32、什么是法律思维方式？它有什么特点？如何培养法律思维方式？

法律思维方式，是指按照法律的规定、原理和精神，思考、分析、解决法律问题的习惯与取向。

特征：将法律；讲证据；讲程序；讲法理。

如何培养：学习法律知识；掌握法律方式；参与法律实践。

33、宪法及其特征。

《中华人民共和国宪法》是我国的根本法，是治国安邦的总章程，是保持国家统一、民族团结、经济发展、社会进步和长治久安的法律基础，是中国共产党执政兴国、团结带领全国各族人民建设中国特色社会主义的法制保证。

特征：在内容上，宪法规定了国家生活中最根本最重要的方面；在效力上，宪法的法律效力最高；在制定和修改程序上，宪法比其他法律更为严格。

34、新中国经历过哪几部宪法？新宪法经历过哪几次修改？其基本原则的具体内容是什么？

1954、1975、1978、1982 年四部宪法。现行宪法是 1982 年颁布的《中华人民共和国宪法》及其 1988、1993、1999 和 2004 年修正案。

基本原则：党的领导原则、人民主权原则、公民权利原则、法治原则、民主集中制原则。

35、我国为什么要实行人民代表大会制？

人民代表大会制度是我们党把马克思主义基本原理同中国具体实际相结合的伟大创造，是近代以来中国社会发展的必然选择，是中国共产党带领全国各族人民长期奋斗的重要成果，反映了全国各族人民的共同利益和共同愿望，在实践中显示出强大的生命力和巨大的优越性。

首先，人民代表大会制度保障了人民当家作主。人民通过普遍的民主选举，产生自己的代表，组成各级人民代表大会。

其次，人民代表大会制度有利于调动人民群众建设社会主义的积极性、主动性、创造性。

再次，人民代表大会制度保证了国家机关协调高效运转。

最后，人民代表大会制度有利于维护国家统一和民族团结。

历史和现实都表明，人民代表大会制度，是符合中国国情具有中国特色的能够保证人民群众当家作主、有效管理国家和社会的根本政治制度，也是党在国家政权中充分发扬民主、贯彻群众路线的最好实现形式。

36、简述我国政党制度的内容。

中国共产党领导的多党合作和政治协商制度是我国的一项基本政治制度，是中国特色社会主义政党制度。

特点：共产党领导、多党派合作，共产党执政，多党派参政。

内容：（1）中国共产党是执政党，中国共产党和各民主党派是亲密友党（2）多党合作的政治基础：坚持共产党的领导，坚持四项基本原则（3）多党合作的基本方针：长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共（4）多党合作的根本活动准则：遵守宪法和法律（5）重要机构：中国人民政治协商会议。

37、简述公民与人民的区别。

公民与人民不同：（1）公民是法律概念，与外国人和无国籍人相对应，是指凡具有中华人民共和国国籍的人；人民是政治概念，与敌人相对应，在不同的历史时期有着不同的内涵。在现阶段，人民是指全体社会主义劳动者、社会主义事业的建设者、拥护社会主义的爱国者和拥护祖国统一的爱国者。（2）二者的法律地位也有区别。我们讲“人民的权利”，主要是指人民当家做主的政治权利；“公民的权利”主要是具有中国国籍的人所享有的法律权利。

（3）地位不同导致了在享有权利方面的差异。公民中的人民，享有宪法和法律规定的全部权利并履行公民的某些光荣义务。（4）二者的范围不同。我国公民的范围要比人民的范围更广泛，除包括人民以外，还包括人民的敌人。（5）公民通常所表达的是个体的概念，人民所表达的群体。

38、简述政治权利和自由的内容。

政治权利和自由是指公民作为国家政治生活主体依法享有的参加国家政治生活的权利和自由，是国家为公民直接参与政治活动提供的基本保障。

具体包括，选举权和被选举权--除依法被剥夺政治权利的人之外，凡年满 18 周岁的公民都有选举权和被选举权；

政治自由--言论、出版、集会、结社、游行、示威的自由。

39、什么是民法？如何理解民法的基本原则？

民法是调整平等主体的公民之间、法人之间以及公民和法人之间的财产关系和人身关系的法律规范的总和。

基本原则：一是平等原则；二是自愿原则；三是公平原则；四是诚实信用原则。

40、什么是自然人的民事权利能力和民事行为能力？对自然人的民事行为能力《民法通则》中做了怎样的分类？

自然人的民事权利能力，是指法律确认的自然人享有民事权利、承担民事义务的资格。（公民的民事权利能力一律平等。自然人从出生时起到死亡时止，具有民事权利能力。）

民事行为能力是指民事主体独立实施民事法律行为的资格。

分类：

完全民事行为能力：18 周岁以上的公民是成年人，具有完全民事行为能力，可以独立进行民事活动，是完全民事行为能力人。

视为完全民事行为能力：16 周岁以上不满 18 周岁的公民，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人。

限制民事行为能力：10 周岁以上的未成年人是限制民事行为能力人，可以进行与他的年龄、智力相适应的民事活动；其他民事活动由他的法定代理人代理，或者征得他的法定代理人的同意。不能完全辨认自己行为的精神病人是限制民事行为能力人，可以进行与他的精神健康状况相适应的民事活动；其他民事活动由他的法定代理人代理，或者征得他的法定代理人的同意。

无民事行为能力：不满 10 周岁的未成年人是无民事行为能力人，由他的法定代理人代理民事活动。不能辨认自己行为的精神病人是无民事行为能力人，由他的法定代理人代理民事活动

41、民事法律行为应具备哪些条件？

行为人具有相应的民事行为能力；意思表示真实；不违反法律或者社会公共利益。

42、什么是代理？以代理权产生原因的不同为标准，可将代理分为哪几类？（1）代理是代理人在代理权限内，以本人（被代理人）名义向第三人（相对人）进行意思表示或受领意思表示，而该意思表示直接对本人生效的民事法律行为。

（2）以代理权产生原因的不同为标准，代理可分为：委托代理、法定代理、指定代理。

43、什么是民事权利？我国民法规定民事权利有哪些？

民事权利是指自然人、法人或其他组织在民事法律关系中享有的具体权益。可以分为财产权和非财产权两大类。

我国民法所规定的民事权利主要有物权、债权、知识产权、继承权、人身权。

44、什么是财产所有权？财产所有权的法律特征表现在哪些方面？

（1）财产所有权是指所有人依法对自己的财产享有的占有、使用、收益和处分的权利。它是一种最完整、最充分的物权，又称“完全物权”。

（2）财产所有权的法律特征：绝对权、对世权、排他权。

45、什么是债？其特征表现在哪些方面？产生原因有哪些？

（1）债是指特定当事人之间请求为特定行为的民事法律关系，是按照合同的约定或者依照法律的规定，在当事人之间产生的特定的权利和义务关系。享有权利的人是债权人，负有义务的人是债务人。

（2）债权的特征：流转权、请求权、对人权、兼容权。

（3）债产生原因：合同、侵权行为、不当得利、无因管理。

46、刑法的概念和原则是什么？

概念：刑法是统治阶级为了维护其阶级利益和统治秩序，根据自己的意志，以国家的名义颁布的，规定犯罪、刑事责任与刑罚的法律规范的总称。

原则：罪刑法定原则；罪行相当原则；适用刑罚一律平等原则。

47、简述犯罪构成四大要件的内容。

犯罪主体：指实施了危害社会的行为、依法应当承担刑事责任的自然人和单位；

犯罪主观方面：指犯罪主体对自己实施的危害行为及其危害社会的结果所持有的心理态度，它包括犯罪故意和犯罪过失等；

犯罪客体：指我国刑法所保护的而为犯罪行为所危害的社会关系；

犯罪客观方面：指刑法规定的构成犯罪在客观上需要具备的诸种要素条件的总称，具体表现为危害行为、危害结果等。

48、简述故意犯罪形态的内容。

故意犯罪形态：是指故意犯罪在其发展过程中的不同阶段，由于主客观原因而停止下来的各种犯罪状态，即犯罪预备、犯罪未遂、犯罪中止与犯罪既遂。

49、我国《刑法》规定的刑罚体系由哪些部分构成？每个构成部分的具体内容是什么？

（1）由主刑和附加刑构成

（2）主刑：是指对犯罪分子独立适用的主要刑罚方法，包括管制、拘役、有期徒刑、无

期徒刑和死刑

附加刑：是指补充主刑使用的刑罚方法。既可以作为主刑的附加刑，也可以独立使用。

50、什么是正当防卫和紧急避险？其构成要件是什么？

（1）正当防卫：是指为了使国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产和其他权利免受正在进行的不法侵害，而对不法侵害者所实施的不明显超过必要限度的损害行为。

条件：防卫目的是为了合法权益；防卫起因是存在不法侵害；必须针对正在进行的不法侵害；防卫对象只限于不法侵害人本身；正当防卫不能明显地超过必要限度，造成重大损害，必要限度一般以足以制止不法侵害危险度。

（2）紧急避险：是指为了使国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产和其他权利免受正在发生的危险，不得已而采取的损害另一较小合法权益的行为。

条件：避险目的是为了合法权益；避险起因是合法权益受到“危险”的威胁，危险的来源包括自身的生理或病理说引起、他人的不法侵害所引起、大自然自发力量所引起、来自动物的侵袭；危险正在发生；避险对象是第三者；紧急避险所造成的伤害只能小于所避免的损害，不能等于或大于所避免的损害。

避险的限制：植物、业务上负有特殊义务的人不能借口紧急避险不履行

一、单项和多项选择题复习资料。

1、社会主义核心价值体系的基本内容是 。

（马克思主义指导思想、中国特色社会主义共同理想、以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神、社会主义荣辱观。）

2、 是引领做人成才的根本方针，是提高人的思想道德素质和法律素质的中心环节和根本要求。

（社会主义核心价值体系）

3、理想的特性包括 。

（现实性、完美性、超前性、可能性）

4、信仰的两个基本的方面是 。

（理想、信念）

5、理想信念的基本特点有 。

（思想性与实践性、时代性与阶级性、多样性与共同性）

6、马克思主义信仰的基本特点是 。

（现实性、科学性、崇高性、健全性）

7、我们共同的理想信念是 。

（建设中国特色社会主义）

8、爱国主义的科学内涵是 。

（对祖国的忠诚与热爱、热爱故土山河、热爱人民、热爱祖国）

9、新时期爱国主义的主题是 。

（建设和发展中国特色社会主义）

10、人生观对于人生的方向和道路的作用主要通过 体现出来。

（人生目的、人生态度、人生价值）

11、个人的社会价值包括 。

（个人对社会的责任、社会对个人的尊重和满足）

12、人际交往的基本原则有 。

（平等、诚信、宽容、互助）

13、道德最主要的功能有 。

（调节功能、认识功能）

14、 是从中华民族历史上流传下来的中虎门镇道德文明的精华，是中虎门镇精神的集中体现。

15、社会主义道德建设的核心是 。

（为人民服务）

16、社会主义道德建设的原则是 。

（集体主义）

17、社会主义道德建设的重点是 。

（诚实守信）

18、社会主义的集体主义的道德要求的最高层次是 。

（全心全意为人民服务、无私奉献、一心为公）

19、社会公德的基本特点有 。

（基础性、全民性、相对稳定性）

20、社会公德的最基本的要求是 。

（遵纪守法）

21、职业道德规范的基本特点有 。

（规范性和专业性、可操作性和准强制性、相对稳定性和连续性）

22、爱情最本质的属性是 。

（丰富的社会属性，即一系列思想、文化、道德等因素）

23、爱情的基本特征有 。

（平等互爱性、专一排他性、强烈持久性、纯洁严肃性）

24、男女恋爱过程中的基本道德要求大致包括 。

（认真负责、平等互尊、文明相爱）

25、家庭发展的高级阶段的婚姻制度是 。

（一夫一妻制）

26、家庭美德主要包括 。

（尊老爱幼、男女平等、夫妻和睦、勤俭持家、邻里团结）

27、个人品德形成过程中心理的相应发展包括 。

（道德认识、道德情感、道德意志、道德信念、道德行为、道德习惯）

28、“依法治国”的理念提出来的时间是 。

（1997 年，党的十五大报告）

29、我国宪法规定的社会主义法治的基本原则是 。

（公民在法律面前一律平等）

30、 决定着依法治国的本质和效能。

（社会主义民主政治）

31、社会主义法治理念的内涵有 。

（依法治国、执法为民、公平正义、服务大局、党的领导）

32、法的核心特征是 。

（法的国家意志性）

33、法律规范的主要内容是 。

（权利、义务）

34、一个完整的法律规范在结构上的三个要素是 。

（假定、处理、制裁）

35、全国人民代表大会的立法程序包括的步骤。

（法律案的提出、法律案的审议、法律案的表决和通过、法律的公布）

36、根据监督主体性质的不同，我国目前的监督体系分为两大类。

（国家监督、社会监督）

37、中华人民共和国的国体是。

（人民民主专政）

38、经济法主体资格的取得条件是。

（具有一般法律地位、具有经济权限）

二、简答题。

1、理想信念对于人生的作用是什么？

答：（一）、理想信念是人生的精神向导。理想信念为人生提供目的和意义，为人生指明追求的目标和前进的方向。

（二）、理想信念是人生的精神动力。理想和信念是人生最根本最持久的动力系统，是人生的力量源泉。

（三）、理想信念是人生的精神支柱。理想信念支撑着人们的精神和意志，使人们能够不为巨大的困难所压倒，战胜艰难险阻。

2、大学生应该如何确立自己的理想信念？

答：（一）、要把崇高的理想和坚定的信念结合确立。

（二）、把个人的理想信念和社会的理想信念结合确立，个人的理想信念不能脱离当代中国的社会现实。

（三）、学会对不同的理想信念进行辨别和选择。

3、如何保持身心的健康？

答：保持身心健康的主要方法有：一，树立正确的人生观，养成积极乐观的人生态度。这能使人正确认识人生发展的规律，认识自己肩负的社会责任，为提高身心素质、保持身心健康提供精神动力和目标导向。

二、参加体育锻炼，提高身体素质和心理品质。

三、学习心理健康知识，掌握心理调试方法。

四、注重与他人的交往，建立良好的人际关系。

4、道德有哪些具体的社会作用？

答：道德的具体社会作用如下：一，道德能够影响经济基础的形成、巩固和发展。二，道德对其他社会意识形态的存在和发展有着重大的影响。三，道德是影响社会生产力发展的一种重要的精神力量。四，道德通过调整人们之间的关系维护社会生活的稳定，保障人们正常的生活和交往。五，道德能够保护或者破坏一定阶级的政治统治。

5、社会主义集体主义原则的基本内涵有哪些？

答：社会主义集体主义原则的基本内涵有：一，强调集体利益和个人利益的辩证统一。二，强调集体利益高于个人利益。三，强调重视、保障、发展个人的正当利益和自觉创造精神。

6、职业道德的基本要求有哪些？

答：职业道德的基本要求有：一，爱岗敬业；二，诚实守信；三，办事公道；四，服务群众；奉献社会。

7、个人品德的具体含义？

答：个人品德可以从五个方面进行理解：一，个人品德是表现在个体处理一切问题时的行为获得中具有比较稳定的、形成了习惯的道德素质。二，个人品德既包括了个人主观上对

一定道德原则规范的认识，还包括个人基于这种认识所产生的具有稳定性特征的行为习惯，是个人主观上道德认识和客观上道德行为的统一。三，个人品德实际上是社会中存在的道德关系、道德原则规范在个体思想和行为上的集中反映。四，个人品德是个人的稳定心理特征、内心状态，是一个人在进行长期的一系列的道德行为中表现出来的稳定心理特征。五、个人品德是由个人多种心理成分共同构成的一个复杂整体，包括个人的道德认识、道德情感、意志、信念、行为等。

8、社会主义法治理念的本质要求有哪些？

答：社会主义法治理念的本质要求有：一，反映社会主义初级阶段生产力的法治要求；二，体现人民民主专政的国体；三，坚持共产党的领导；四，维护马克思主义的指导地位；五，从中国国情出发；六，改革创新、与时俱进。

三、论述题。

1、如何正确认识和处理追求理想过程中的问题？

答：首先，要充分认识到理想实现过程中的长期性、曲折性和艰巨性。人们对于理想的美好有着充分的想象，而对理想实现的艰难则估计不足。

理想的实现具有长期性，是一个过程，不可能一蹴而就。理想实现的长期性对人们的耐心和信心的考验，对此必须做好充分的思想准备。

理想的实现具有曲折性。通向理想的道路从来都不是笔直的，而是充满了曲折，这使得追求理想的道路更加漫长。同时，人们在探索实现理想的道路的过程中，免不了犯错，这就从主观上使得道路更为曲折。

理想的实现具有艰巨性，因为理想的超越性决定了它不是现实状态的简单延伸，而是要对自我和现实做出较大的改变才能实现。

其次，要正确看待理想与现实的矛盾，走出片面性的误区。

一方面，要走出“以理想否定现实”的误区。如果单纯用理想的标准来衡量和要求现实，就为大失所望，甚至极为不满。应该正视现实的消极腐败和丑恶现象，但同时又要认识到，社会生活的主流是好的。我们应该坚决地同腐败和丑恶现象做斗争，而不应因此现象而忘记了社会的主流。

另一方面，要走出“以现实来否定理想”的误区。如果面对理想和现实的矛盾，不加分析地全盘认同现实，对于现实的消极乃至丑恶的现象宽容，甚至同流合污，就会失去了自己的理想，从而走进拜金主义的泥坑。

要走出误区，关键要从思想方法上认识和处理理想与现实的矛盾。一方面，理想和现实是对立的，是主观与客观、完美与缺陷、未来与当前等的矛盾。另一方面，理想和现实又是统一的，现实中孕育了理想，理想将来会成为新的现实。

2、新时期爱国主义的基本特征是什么？

答：（一）、爱国主义与爱社会主义的统一。当代中国，爱国主义首先体现再对社会主义中国的热爱上。

（二）、爱国主义与拥护中国共产党的统一。社会主义中国是中国共产党领导下建立起来的，而且在中国共产党的领导下得以建设和发展。

（三）、爱国主义与参与经济全球化的统一。在经济全球化的情势下，爱国主义对于维护国家的主权和尊严，按照本国国情，发展自己的政治制度和民族文化，有着积极的意义。在经济全球化的背景下坚持爱国主义，必须防止妄自尊大、故步自封的狭隘民族主义，同时也要防止妄自菲薄、崇洋媚外的民族虚无主义。

（四）、爱国主义与弘扬民族精神的统一。爱国主义是贯穿中国历史发展的一条主线，也是中华民族精神的核心。

（五）、爱国主义与弘扬时代精神的统一。在今天和平与发展为时代主题、多极化和经济全

球化深入发展的时代，爱国主义体现为大力弘扬以改革创新为核心的时代精神。只有这样，才能完成发展中国特色社会主义、实现中华民族伟大复兴的历史重任。

3、谈谈道德起源的问题。

答：从故至今，较为典型的道德起源学说有如下的几种观点：一，道德起源于“天”的意志、“神”的启示或者“上帝”的意志。

二，道德起源于人先天具有的某种良知和善良意志。

三，道德起源于人性中的情感和欲望。

四，人类的道德是动物的合群感和社会本能的简单延续和复杂化的“自然起源论”。

马克思主义科学地揭示了道德的起源，认为道德产生于人类历史发展和人们的社会实践中。道德产生有多方面的条件。其一，劳动是道德起源的第一个历史前提。劳动创造了道德产生的主管和客观条件，更形成了道德产生的主客观统一的重要条件，提供了道德产生和发展的动力。劳动使人和动物区别开来，创造了人本身，创造了人类的社会关系，更穿凿了人类的自我意识。其次，社会关系的形成是道德赖以产生的客观条件。第三，人类自我意识的形成和发展是道德产生的主观条件。道德是一种调节关系的方式，以人的意识的产生为前提。正是有了自觉的意识，才会有意识地建立关系并改变和调整关系，才会产生道德。

4、现代社会进行道德修养、锤炼个人品德的途径和方法？

答：道德修养是个体在道德意识、道德行为方面，自觉按照一定的社会或阶级的道德要求进行的自我审度、自我教育、自我锻炼、自我革新、自我完善的过程。

道德修养的途径和方法主要有：首先，认真学习，提高道德认识。之是进行道德修养、锤炼个人品德的基本途径。提高道德认识的修养方法有，一，学思明理；二，择善而从；三，学习榜样。

其次，勤于实践，加强道德行为训练，其具体方法有：一，知行统一；二，积善成德。

再次，严格要求，完善道德品质，其具体方法有：一，省察克治；二，陶冶情操；三，慎独自律。

资料来源：

练习题(一)

思想道德修养与法律基础练习题（一）

一、单项选择题

1、爱国主义的落脚点和归宿是

A、爱国情感； B、爱国行为； C、爱国思想； D、爱国意识

2、贯穿“思想道德修养与法律基础”课的主线是

A、人生观、价值观、道德观、法制观； B、社会主义核心价值观体系；

C、道德修养与法律修养； D、社会主义荣辱观

3、仲裁制度的基石是

A、仲裁委员会； B、仲裁协议； C、仲裁事项； D、仲裁程序

4、现阶段我国各族人民的共同理想是

A、建立共产主义社会； B、建设中国特色社会主义，实现中华民族伟大复兴； C、争取中华民族的独立和解放； D、形成文明、健康、科学的生活方式

5、从人生价值实现的角度看，“三百六十行，行行出状元”主要说明了

A、要立足于现实，坚守岗位作贡献； B、要有良好的道德品质； C、要有健康的身体；

D、要正确对待成功与失败

6、“人们对生活在其中的世界以及人与世界关系的总体看法和根本观点”是

- A、人生态度； B、世界观； C、人生观； D、价值观
- 7、一个民族赖以生存和发展的精神支柱是
- A、民族荣誉感； B、民族精神； C、民族价值； D、民族道德
- 8、马克思对人的本质的科学论断是
- A、人的本质是社会关系的总和； B、劳动； C、自由； D、人权
- 9、国家创制法律规范的方式主要是
- A、制定与修定； B、制定与认可； C、修定与认可； D、制定与沿用
- 10、《治安管理处罚法》规定，对于违反治安管理行为人，公安机关询问查证的时间最长不得超过
- A、8 小时； B、12 小时； C、18 小时； D、24 小时
- 11、我国《民法通则》规定的因身体受到伤害要求赔偿的诉讼时效期间为
- A、一年； B、两年； C、三年； D、四年
- 12、社会主义民主与法治建设的根本保证是
- A、民主集中制； B、党的领导； C、群众路线； D、权利与义务
- 13、人民法院发现已经发生法律效力的民事判决或裁定确有错误，对案件依法重新审理并做出裁判的程序是
- A、复核程序； B、一审程序； C、二审程序； D、审判监督程序
- 14、人民调解是
- A、诉讼内调解； B、诉讼调解； C、诉讼外调解； D、法院调解
- 15、刑法规定，组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是
- A、共同犯； B、主犯； C、从犯； D、教唆犯

二、多项选择题

- 1、社会主义核心价值体系的基本内容包括
- A、社会主义荣辱观； B、马克思主义指导思想； C、中国特色社会主义共同理想； D、以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神； E、以集体主义为原则的社会主义道德
- 2、我国公务员应当具备的条件 A、自然人； B、年满 18 周岁； C、拥护我国宪法； D、具有正常履行职责的身体条件； E、中国国籍
- 3、法人成立必须具备的法律要件有
- A、依法成立； B、有必要的财产或经费； C、有自己的名称、组织机构和场所； D、能够独立承担民事责任； E、有自己的功能
- 4、爱国主义的时代价值体现在
- A、爱国主义是中华民族继往开来的精神支柱； B、爱国主义是维护祖国统一和民族团结的纽带； C、爱国主义是实现中华民族伟大复兴的动力； D、爱国主义是个人实现人生价值的力量源泉； E、爱国主义是社会主义核心价值体系的内容
- 5、促进个人与社会的和谐，应做到
- A、正确认识个体性与社会性的统一关系； B、正确认识个人需要与社会需要的统一关系； C、坚持简单和复杂的统一； D、正确认识个人利益与社会利益的统一关系； E、正确认识享受个人权利、自由与承担社会责任、义务的统一关系
- 6、实现人生价值的个人条件主要包括
- A、要从个体自身条件出发； B、人要不断提高自身能力； C、立足现实，坚守岗位作贡献； D、要有自强不息的精神； E、有良好的社会环境
- 7、要促进人与自然的和谐，必须做到
- A、人定胜天； B、正确认识人对自然的依存关系； C、科学把握人对自然的改造活动；

- D、以自然为中心； E、深入理解人与自然的关系
- 8、在道德功能系统中，主要的功能是
A、导向功能； B、认识功能； C、激励功能； D、调节功能； E、辩护功能
- 9、道德修养的途径与方法主要有
A、学思并重； B、省察克治； C、慎独自律； D、积善成德； E、知行统一
- 10、共产主义道德的主要内容是
A、大公无私、公而忘私； B、毫不利己、专门利人； C、艰苦奋斗、无私奉献； C、全心全意为人民服务； E、先公后私、先人后己
- 11、个人品德的特点是
A、内在性； B、实践性； C、个人性； D、稳定性； E、综合性
- 12、自古以来，人们维护公共生活秩序的手段多种多样，其中基本的手段是
A、风俗； B、道德； C、纪律； D、法律； E、习惯
- 13、《集会游行示威法》的基本原则是
A、政府依法保障原则； B、权利义务一致原则； C、和平进行原则；
D、依法申请原则； E、保护公民权利原则
- 14、离婚的方式包括：
A、申诉离婚； B、控告离婚； C、协议离婚； D、诉讼离婚；
E、仲裁离婚
- 15、我国民法的基本原则主要有
A、自愿原则； B、平等原则； C、公平原则； D、诚实信用原则； E、禁止权利滥用原则

三、简答题

- 1、法律规范在公共生活中的作用
- 2、民事法律行为的概念及其应当具备的条件
- 3、如何理解社会主义道德建设的核心
- 4、民族精神的内涵

四、论述题

- 1、如何理解社会主义民主法治观念
- 2、理想信念对大学生成长成才的重要意义。

五、材料分析题

1、有些学生认为大学的“思想道德修养与法律基础”课，无非和中、小学的思想政治课一样，讲些大道理，而这些大道理，从小到大早就听腻了，于是对“基础”课先入为主的产生了排斥思想。其表现为：一些学生上课时看专业书、看小说、杂志、写作业，用手机发短信的学生大有人在。在课堂上，当认为老师讲到精彩处时，抬头听讲，认为没意思时，埋头干自己的事。还有些学生认为，大学进入了专业学习阶段，专业学习的好坏和今后的求职就业及事业成败息息相关，因此一定要学深学好。而“基础”课讲的内容和我今后的发展没有什么关系，它不可能帮助我找到称心如意的工作。

请联系实际谈谈学习“思想道德修养与法律基础”课的意义，你在学习本课程后有哪些收获和体会？

2、在当今的社会生活条件下，在许多人都十分讲求“实际”的情况下，你认为思考人生目的这样的大问题有意义吗？为什么？

3、2008年8月5日上午，黄某（36岁）在山坡上的责任地里做活，不慎绊倒一块石头，石头滚下山坡，砸伤了正在山沟里放牛的李某（43岁）。医院检查时，发现李某还患有胃病。治疗砸伤和胃病花费了5200元，李某要求黄某支付，遭到拒绝。请使用一般侵权民事行为理论分析此案应如何处理。

练习题（一）参考答案

一、单项选择题

1、B 2、B 3、B 4、B 5、A 6、B 7、B 8、A 9、B 10、D 11、A 12、B 13、D 14、C 15、B

二、多项选择题

1、ABCD； 2、BCDE； 3、ABCD； 4、ABCD；
5、ABDE； 6、ABCD； 7、BCE； 8、BD； 9、ABCDE； 10、ABCD； 11、BDE； 12、BD；
13、ABC； 14、CD； 15、ABCDE

三、简答题

1、在公共生活中，法律规范的作用分为指引作用、预测作用、评价作用、强制作用和教育作用。

2、“民事法律行为是公民或者法人设立、变更、终止民事权利和民事义务的合法行为。”

民事法律行为应当具备下列条件：行为人具有相应的民事行为能力；意思表示真实；不违反法律或者社会公共利益。民事法律行为可以采用书面形式、口头形式或者其他形式。法律规定用特定形式的，应当依照法律规定。

3、社会主义道德建设要以为人民服务为核心。为人民服务是社会主义经济基础和人际关系的客观要求；为人民服务是社会主义市场经济健康发展的要求。

4、民族精神是一个民族在长期共同生活和社会实践中形成的，为本民族大多数成员所认同的价值取向、思维方式、道德规范、精神气质的总和。中华民族精神的内涵是：爱国主义，团结统一，爱好和平，勤劳勇敢，自强不息。

四、论述题

1、社会主义民主法治是社会主义的重要特征，党的领导是社会主义民主法治建设的根本保证，社会主义民主法治相互依存、相互促进。

2、理想信念指引人生的奋斗目标，提供人生的前进动力，提高人生的精神境界，引导大学生做什么人，指引大学生走什么路，激励大学生为什么。

五、材料分析

1、学习“思想道德修养与法律基础”课的意义：有助于当代大学生认识立志、树德和做人的道理，选择正确的成才之路。有助于当代大学生掌握丰富的思想道德和法律知识，为提高思想道德和法律素养打下知识基础。有助于当代大学生摆正“德”与“才”的位置，做到德才兼备，全面发展。

学习本课程的收获和体会，要求真实、具体，言之有物。

2、有意义。

人的活动具有目的性和自觉性，这是人与其他动物的一个很重要的区别。人生目的在人生实践中具有重要的作用。人生目的决定走什么样的人生道路。人生目的决定持什么样的人生态度。人生目的决定选择什么样的人生价值标准。

3、一般侵权民事责任的构成要件有：客观上存在损害事实，行为具有违法性，违法行为与损害事实之间存在因果关系，行为人主观上有过错。由此可知，黄某不慎砸伤李某，其主观上有过错，行为具有违法性，客观上存在损害事实，而且损害事实与违法行为之间有因果关系。因此，黄某应当赔偿李某治疗砸伤的费用。但是，李某的胃病与黄某的行为没有关系，所以，李某治疗胃病的费用，黄某无须负担。

练习题(二)

思想道德修养与法律基础练习题（二）

一、单项选择题

- 1、我们立党立国的根本指导思想是
A、中国特色社会主义； B、马克思主义； C、爱国主义； D、社会主义核心价值观体系
- 2、世界上第一部成文宪法是
A、英国宪法； B、苏俄宪法； C、美国宪法； D、法国宪法
- 3、从人生价值实现的角度看，“三百六十行，行行出状元”主要说明了
A、要立足于现实，坚守岗位作贡献； B、要有良好的道德品质； C、要有健康的身体；
D、要正确对待成功与失败
- 4、在对待传统道德的问题上，要反对
A、个人主义与人类主义； B、保守主义与激进主义； C、文化复古主义与历史虚无主义；
D、功利主义与道德主义
- 5、根据《民法通则》的规定，16周岁以上不满18周岁的公民，以自己的劳动收入为主要生活来源的是
A、限制民事行为能力人； B、无民事行为能力人； C、视为完全民事行为能力人； D、完全民事行为能力人
- 6、国家创制法律规范的方式主要是
A、制定与修定； B、制定与认可； C、修定与认可； D、制定与沿用
- 7、社会主义民主与法治建设的根本保证是
A、民主集中制； B、党的领导； C、群众路线； D、权利与义务
- 8、我国《民法通则》规定的因身体受到伤害要求赔偿的诉讼时效期间为
A、一年； B、两年； C、三年； D、四年
- 9、人生观的核心是
A、人生价值； B、人生态度； C、人生目的； D、人生理想
- 10、司法调解是
A、诉讼内调解； B、仲裁调解； C、诉讼外调解； D、人民调解
- 11、现阶段我国各族人民的共同理想是
A、建立共产主义社会； B、建设中国特色社会主义，实现中华民族伟大复兴； C、建设市场经济； D、形成文明、健康、科学的生活方式
- 12、人民法院发现已经发生法律效力的民事判决或裁定确有错误，对案件依法重新审理并做出裁判的程序是
A、复核程序； B、一审程序； C、二审程序； D、审判监督程序
- 13、道德最突出最重要的社会功能是
A、调节功能； B、导向功能； C、激励功能； D、沟通功能
- 14、由人民法院依法判决，对犯罪分子不予关押，但限制其一定自由，由公安机关予以执行和人民群众监督改造的刑罚方法是
A、管制； B、有期徒刑； C、拘役； D、拘留
- 15、贯穿“思想道德修养与法律基础”课的主线是学习和践行
A、世界观、人生观、价值观； B、社会主义核心价值观体系； C、道德修养与法律修养；
D、社会主义荣辱观

二、多项选择题

- 1、法人成立必须具备的法律要件有
A、依法成立； B、有必要的财产或经费； C、有自己的名称； D、能独立承担民事责任；
E、有自己的组织机构和场所
- 2、促进个人与社会的和谐，应做到
A、正确认识个体性与社会性的统一关系； B、正确认识个人需要与社会需要的统一关系；

C、坚持简单和复杂的统一； D、正确认识个人利益与社会利益的统一关系； E、正确认识享受个人权利、自由与承担社会责任、义务的统一关系

3、物权是指权利人依法对特定的物享有直接支配和排他的权利，包括

A、人格权； B、身份权； C、用益物权； D、担保物权； E、所有权

4、我国公民基本道德规范的主要内容包括

A、爱国守法； B、明礼诚信； C、团结友善； D、勤俭自强； E、敬业奉献

5、离婚的方式包括

A、合同离婚； B、自动离婚； C、协议离婚； D、诉讼离婚；

E、仲裁离婚

6、《治安管理处罚法》规定的治安管理处罚种类有

A、警告； B、罚款； C、行政拘留； D、吊销公安机关发放的许可证； E、限期出境或者驱逐出境

7、个人品德的特点是

A、内在性； B、实践性； C、个人性； D、稳定性； E、综合性

8、我国宪法的基本原则是

A、党的领导原则； B、公民权利原则； C、人民主权原则； D、民主集中原则； E、法治原则

9、关于世界观的说法正确的是

A、世界观是人们对生活在其中的世界以及人与世界的关系的看法； B、世界观决定人生观； C、世界观是人们主观精神的产物； D、有什么样的人生就有什么样的世界观； E、世界观源于人们的生活和生产实践

10、我国关于知识产权的立法主要有

A、著作权法； B、教师法； C、专利法； D、律师法； E、商标法

11、刑法根据共同犯罪人的作用并适当考虑分工的情况，将共同犯罪人分为

A、主犯； B、共同犯； C、从犯； D、胁从犯； E、教唆犯

12、从理想的对象上划分，理想可以分为

A、个人理想； B、道德理想； C、职业理想； D、生活理想；

E、社会理想

13、职业活动中的道德和法律有许多共同的特征，包括

A、鲜明的阶级性； B、鲜明的职业性； C、明确的规范性； D、明确的地域性； E、调节的有限性

14、我国公务员应当具备的条件

A、自然人； B、年满 18 周岁； C、拥护我国宪法； D、具有正常履行职责的身体条件； E、中国国籍

15、新的国家安全观包括

A、政治安全； B、国防安全； C、经济安全； D、文化安全； E、生态安全

三、简答题

1、民族精神的内涵

2、要约的概念及其要件

3、大学生如何树立科学高尚的人生观

4、大学生应树立的新学习理念

四、论述题

1、如何树立社会主义法治观念

2、如何理解中华民族优良道德传统的主要内容

五、材料分析题

1、有同学认为，大学进入了专业学习阶段，专业学习的好坏和今后的求职就业及事业成败息息相关，因此一定要学深学好专业课。而“思想道德修养与法律基础”课讲的内容和我今后的发展没有什么关系，它既不可能帮助我找到称心如意的工作，也难有助于以后事业的发展。于是对“基础课”产生排斥思想，出现一些学生上课时看专业书、看小说、写作业等现象。但有关调查表明，用人单位对应聘者“品德”的要求远远高于“专业技能”、“社会经历”、“学校名气”等，而一个人事业的成就，更离不开一个人良好的品德。

请联系实际谈谈学习“思想道德修养与法律基础”课的意义；并具体说明你在学习本课程后的收获和体会

2、甲，5岁。一天，甲到村外玩，不慎掉进乙家的鱼塘内死亡。甲的父母要求乙承担赔偿责任。乙辩称，导致甲死亡的原因主要是甲的父母没尽到监管责任，自己无责。在协商无果的情况下，甲的父母将乙起诉到法院。

问：对甲的死亡，谁负有责任？为什么？

3、“将自己辛勤劳动、合法经营得到的收入，用于自己的合理消费和社会公益事业，既能显示生活潇洒，又能体现人生的意义。”请用人生价值相关知识，谈谈你对这一观点的理解

练习题（二）参考答案

一、单项选择题

1、B 2、C 3、A 4、C 5、C 6、B 7、B 8、A 9、C 10、A 11、B 12、D 13、A 14、A 15、B

二、多项选择题

1、ABCDE 2、ABDE 3、CDE 4、ABCDE 5、CD 6、ABCE 7、BDE 8、ABCE 9、ABE

10、ACE 11、ACDE 12、AE 13、BCE 14、BCE 15、ABCDE

三、简答题

1、民族精神是一个民族在长期共同生活和社会实践中形成的，为本民族大多数成员所认同的价值取向、思维方式、道德规范、精神气质的总和。

2、要约是希望和他人订立合同的意思表示。要约的内容必须具体明确，应具备合同的必要条款；要约应表明经受要约人承诺，要约人即受该意思表示的约束。 3、为人民服务的人生观；能对人生的目的有更为深刻的理解，时刻把人民群众的利益放在心上，力求为人民多做好事；能以正确的人生态度对待人生、对待生活，始终对祖国和人民具有高度责任感，在服务人民、奉献社会中实现自己的人生价值；能抵制各种错误人生观的影响。

4、树立自主学习的理念，树立全面学习的理念，树立创新学习的理念，树立终身学习的理念。

四、论述题

1、社会主义民主法治观念；自由平等观念；公平正义观念；权利义务观念；

2、注重整体利益、国家利益和民族利益，强调对社会、民族、国家的责任意识和奉献精神；推崇“仁爱”原则，追求人际和谐；讲求谦敬礼让，强调克骄克矜；倡导言行一致，强调恪守诚信；追求精神境界，把道德理想的实现看作是一种高层次的需要；重视道德践履，强调修养的重要性，倡导道德主体要在完善自身中发挥自己的能动作用。

五、材料分析

1、学习“思想道德修养与法律基础”课的意义：有助于当代大学生认识立志、树德和做人的道理，选择正确的成才之路。有助于当代大学生掌握丰富的思想道德和法律知识，为提高思想道德和法律素养打下知识基础。有助于当代大学生摆正“德”与“才”的位置，做到德才兼备，全面发展。

2、乙及甲的父母负有责任

客观上存在损害事实；行为具有违法性；违法行为和损害事实之间存在因果关系；行为人主观上有过错。

3、运用人生价值的相关知识，结合材料、言之成理。

练习题(三)

思想道德修养与法律基础练习题（三）

一、单项选择题

1、我们强调的时代精神，是体现民族特质，顺应时代潮流的思想观念、行为方式等的总和。时代精神的核心是

A、解放思想； B、与时俱进； C、改革创新； D、艰苦奋斗

2、“法无明文规定不为罪，法无明文规定不处罚”体现了刑法的

A、罪刑法定原则； B、罪刑相当原则； C、适用法律一律平等原则；
D、罪责自负原则

3、实现理想的根本途径是

A、正确认识理想与现实的关系； B、勇于实践，艰苦奋斗；
C、确立正确的理想与信念； D、正确对待实现理想的顺境与逆境

4、信念是认知、情感和意志的有机统一体，是人们在一定认识基础上确立的

A、对未来社会发展的向往和追求； B、对客观事物发展规律的认识； C、对物质财富的追求；
D、对某种思想或事物坚信不疑并身体力行的心理态度

5、人生观是人们在实践中形成的对于人生目的和意义的根本看法，人生观的核心是

A、人生价值； B、人生态度； C、人生目的； D、人生道路

6、特殊侵权民事责任与一般侵权民事责任的不同，在于前者不要求

A、违法行为； B、危害结果； C、行为人主观上有过错； D、行为与结果间有因果关系。

7、合同关系上的权利，属于典型的

A、债权； B、所有权； C、物权； D、质权

8、我国现行婚姻法禁止结婚的是

A、六代以内旁系血亲； B、五代以内旁系血亲； C、四代以内旁系血亲
D、三代以内旁系血亲。

9、社会主义道德建设的核心是

A、经济建设； B、集体主义； C、以人为本； D、为人民服务

10、犯罪客体是我国刑法所保护的而为犯罪行为所危害的

A、社会关系； B、法律关系； C、物质关系； D、思想关系

11、我国社会主义法律的运行是一个从创制到实施、实现的过程，其中的关键性环节是

A、法律制订； B、法律遵守； C、法律执行； D、法律适用

12、个体的人生活活动对自身生存和发展所具有的意义，属于人的

A、自我价值； B、社会价值； C、理性价值； D、潜在价值

13、仲裁程序的中心环节是

A、仲裁审理； B、仲裁中的和解； C、仲裁中的调解；
D、仲裁中的裁决

14、当前，我国公民道德建设的重点是

A、爱国守法； B、勤俭自强； C、诚实守信； D、敬业奉献

15、婚姻家庭得以形成和发展的前提条件是

A、婚姻属性； B、家庭属性； C、自然属性； D、社会属性

二、多项选择题

1、宪法作为国家根本大法具有的特征包括

A、在内容上，宪法规定国家生活中最根本最重要的方面；B、在效力上，宪法的法律效力最高；C、在根本上，宪法坚持党的领导；D、在制定和修改程序上，宪法比其他法律更为严格；E、在国体上，宪法规定了人民民主专政制度

2、在网络中加强社会公德自律，大学生应该做到

A、正确使用网络工具；B、健康进行网络交往；C、自觉避免沉迷网络；D、养成网络自律精神；E、培养爱岗敬业精神

3、根据行政行为所针对的行政相对人是否特定这一标准，可以将行政行为分为

A、具体行政行为；B、一般行政行为；C、特殊行政行为；
D、规范行政行为；E、抽象行政行为

4、我国公民基本道德规范有：

A、爱国守法；B、明礼诚信；C、团结友善；D、勤俭自强；E、敬业奉献

5、我国民法所规定的民事权利主要有

A、物权；B、债权；C、知识产权；D、继承权；E、人身权

6、当代社会公共生活的特征有

A、公共生活的有序性；B、活动范围的广泛性；C、交往对象的复杂性；
D、活动方式的多样性；E、公共秩序的和谐性

7、构成爱情的基本要素包括

A、情趣；B、性格；C、性爱；D、理想；E、责任

8、科学对待人生环境要做到

A、促进自我身心和谐；B、促进个人与他人的和谐；C、促进个人与社会的和谐；D、促进人与自然的和谐；E、促进物质与精神的和谐

9、法律思维方式的特征有

A、讲法律；B、讲实践；C、讲证据；D、讲程序；E、讲法理

10、大学生要自觉维护国家利益必须做到

A、承担起对国家应尽的义务；B、维护改革发展稳定的大局；C、具有爱国情感；D、树立民族自尊心和自豪感；E、大公无私、全心全意为人民服务

11、我国刑法规定的犯罪构成的要件包括

A、犯罪客体；B、犯罪对象；C、犯罪主体；D、犯罪客观方面；
E、犯罪主观方面

12、大学生应有的新的学习理念有

A、全面学习的理念；B、创新学习的理念；C、知识学习的理念；
D、终身学习的理念；E、自主学习的理念

13、我国刑法规定的附加刑有

A、管制；B、罚金；C、罚款；D、剥夺政治权利；E、没收财产

14、《婚姻法》规定的男方不得提出离婚的情形有

A、女方怀孕期间；B、女方分娩后一年内；C、女方中止妊娠后三个月内；D、女方分娩后半年内；E、女方中止妊娠后六个月内

15、构成信念有机统一体的因素包括

A、科学；B、激励；C、认知；D、情感；E、意志

三、简答题

1、大学生如何树立有中国特色社会主义的共同理想。

2、爱国主义的基本要求。

3、社会主义集体主义如何处理集体利益与个人利益的关系。

4、大学生应如何维护社会主义法律权威。

四、论述题

1、如何正确把握社会主义核心价值体系的科学内涵。

2、结合实际谈谈你对人生价值实现条件的理解。

五、材料分析题

1、沈某，男，25岁，某工厂工人。得知单位有一笔货款放在财务室保险柜后，沈某便于当晚九时许撬开财务室的房门试图盗窃，正在他撬动保险柜时，被闻声赶来的保卫人员抓获。

问：沈某的行为属于犯罪过程中的何种犯罪形态？为什么？

2、1997年何国英从一个贫困山村考入大学，大二不幸患上直肠癌，在治疗期间，她仍未放松学习，2002年考上研究生，2004年7月，在两次大的手术和数十次化疗过程中，何国英开始硕士论文的写作，因为癌细胞的袭击，经常整夜无法入睡。2005年5月底，何国英病情恶化入院治疗，6月10日，在医护人员的守护下何国英完成了论文答辩。34天后，何国英离开了人世。她在遗书里交代：财产一部分给父母，一部分捐给失学儿童；自己的器官捐献给医学研究。

结合何国英的事例，谈谈你对端正人生态度的理解。

3、近年来，大学生诚信的缺失是公众关注的一个热点问题。有关大学生拖欠国家助学贷款、签约后又违约、考试作弊等报道经常见诸媒体。有关调查也显示，不少大学生对诚信重要性的认识存在不足。

请结合实际，谈谈诚信对大学生成长成才的意义。

练习题（三）参考答案

一、单项选择题

1、C 2、A 3、B 4、D 5、C 6、C 7、A 8、D

9、D 10、A 11、A 12、A 13、A 14、C 15、C

二、多项选择题

1、ABD 2、ABCD 3、AE 4、ABCDE 5、ABCDE 6、BCD 7、CDE

8、ABCD 9、ACDE 10、ABD 11、ACDE 12、ABDE 13、BDE

14、ABE 15、CDE

三、简答题

1、坚定对中国共产党的信任；坚定走中国特色社会主义道路的信念；坚定实现中华民族伟大复兴的信心。

2、爱祖国的大好河山，爱自己的骨肉同胞，爱祖国的灿烂文化，爱自己的国家。

3、强调集体利益和个人利益的辩证统一，强调集体利益高于个人利益，强调重视和保障个人的正当利益。

4、努力树立法律信仰，积极宣传法律知识，敢于同违法犯罪行为作斗争。

四、论述题

1、（1）坚持马克思主义指导思想。（2）确立中国特色社会主义共同理想。（3）弘扬以爱国主义为核心的民族精神和改革创新为核心的时代精神。（4）树立社会主义荣辱观。

2、结合实际

人生价值实现的社会条件：实现人生价值要从社会客观条件出发；人生价值目标要与符合人类社会发规律的社会核心价值体系相一致。

人生价值实现的个人条件：实现人生价值要从个体自身的条件出发；不断提高自身的能力，增强实现人生价值的本领；立足于现实，坚守岗位做贡献；实现人生价值要有自强不息的

精神。

五、材料分析题

1、沈某的行为属于犯罪未遂。犯罪未遂是指犯罪分子已经着手实行犯罪，由于其意志之外的原因而未得逞。

2、结合何国英事迹：人生须认真，人生当务实，人生应乐观，人生要进取。

3、结合实际

诚信是大学生树立理想信念的基础，是大学生全面发展的前提，是大学生进入社会的“通行证”。

练习题(四)

思想道德修养与法律基础练习题（四）

一、单项选择题

1、一个民族赖以生存和发展的精神支柱是

A、民族荣誉感； B、民族精神； C、民族价值； D、民族道德

2、世界观是

A、人们对人生的态度和看法； B、人们对个人对社会和他人意义的看法；
C、人们对生活在其中的世界以及人与世界的关系的总体看法和根本观点；
D、人们对于世界目的和意义的根本看法

3、我国宪法的修改要由全国人大以全体代表的

A、2/3 以上多数通过； B、1/2 以上多数通过； C、3/4 以上多数通过；
D、4/5 以上多数通过

4、社会主义道德建设的核心是

A、经济建设； B、集体主义； C、以人为本； D、为人民服务

5、犯罪客体是我国刑法所保护的而为犯罪行为所危害的

A、社会关系； B、法律关系； C、物质关系； D、思想关系

6、成为德智体美全面发展的人才是大学生的成才目标，人才素质的灵魂是

A、德； B、智； C、体； D、美

7、道德最突出最重要的社会功能是

A、调节功能； B、教育功能； C、认识功能； D、导向功能

8、民法调整的财产关系和人身关系限于

A、平等主体之间； B、具有行政隶属关系的主体之间；
C、所有主体之间； D、纵向关系的主体之间

9、因寄存财物被丢失引起纠纷的民事诉讼时效为

A、3 年； B、4 年； C、1 年； D、2 年

10、“法无明文规定不为罪，法无明文规定不处罚”体现了刑法的

A、罪责自负原则； B、罪刑相当原则； C、适用法律一律平等原则；
D、罪刑法定原则

11、民事诉讼的管辖是指各级人民法院之间或同级人民法院之间受理

A、民事纠纷案件的分工和权限； B、第一审民事纠纷案件的分工和权限；
C、公诉案件的分工和权限； D、自诉案件的分工和权限

12、个体的人生活动对自身生存和发展所具有的意义，属于人的

A、自我价值； B、社会价值； C、理性价值； D、潜在价值

13、社会主义民主与法制的根本保证是

A、统一战线； B、人民当家作主； C、民主集中制； D、党的领导

14、婚姻家庭得以形成和发展的前提条件是

A、婚姻属性； B、家庭属性； C、自然属性； D、社会属性

15、马克思主义认为，人的本质并不是单个人所固有的抽象物，在其现实性上，它是一切

A、社会关系的总和； B、自然属性的总和； C、世界观的总和；

D、价值观的总和

二、多项选择题

1、以代理产生的原因为标准，代理可分为

A、委托代理； B、法定代理； C、自行代理； D、指定代理；

E、他人代理

2、当代大学生应树立的新的学习理念包括

A、自主学习理念； B、全面学习理念； C、创新学习理念；

D、终身学习理念； E、勤奋学习理念

3、刑事诉讼法规定的强制措施有

A、拘传； B、取保候审； C、监视居住； D、拘留； E、逮捕

4、人生目的在人生实践中具有的重要意义包括

A、人生目的决定走什么样的人生道路； B、人生目的决定树立什么样的世界观； C、人

生目的决定持什么样的人生态度； D、人生目的决定选择什么样的人生价值标准； E、人

生目的决定有什么样的爱国倾向

5、我国刑法的基本原则有

A、平等原则； B、罪刑法定原则； C、罪刑相当原则； D、公正原则；

E、适用刑法一律平等原则

6、网络生活中的道德要求包括

A、正确使用网络工具； B、健康进行网络交往； C、自觉避免沉迷网络；

D、养成网络自律精神； E、拒绝网络

7、民事法律行为应当具备的条件有

A、行为人法律地位平等； B、行为人具有相应的民事行为能力；

C、意思表示真实； D、不违反法律或社会公共利益； E、主体一定是公民

8、大学生要树立中国特色社会主义的共同理想必须做到

A、坚定对中国共产党的信任； B、坚定走中国特色社会主义道路的信念；

C、坚定实现中华民族伟大复兴的信心； D、正确认识竞争； E、正确认识合作

9、构成爱情的基本要素包括

A、情趣； B、性格； C、性爱； D、理想； E、责任

10、法律是

A、由国家创制并保证实施的行为规范； B、全民意志的体现； C、统治阶级意志的体现；

D、由社会物质生活条件决定； E、民主原则的体现

11、我国的调解包括

A、行政调解； B、司法调解； C、内部调解；

D、人民调解； E、外部调解

12、职业道德的基本要求是

A、爱岗敬业； B、诚实守信； C、办事公道； D、服务群众；

E、奉献社会

13、授予专利的发明应当具有

A、时效性； B、新颖性； C、创造性； D、实用性； E、简明性

14、法律思维方式的特征有

A、讲法律； B、讲实践； C、讲证据； D、讲程序； E、讲法理

15、身份权主要包括

A、婚姻自主权； B、亲权； C、配偶权； D、姓名权； E、隐私权

三、简答题

1、法律权利和法律义务的关系

2、人生价值的评价方法

3、社会主义集体主义如何处理集体利益与个人利益的关系

4、大学生如何树立正确的择业观

四、论述题

1、试论社会主义核心价值体系的科学内涵

2、大学生在把握经济全球化趋势与爱国主义关系问题上应树立的观念

五、材料分析题

1、张良、王正都是西北人，从小就对沙尘暴有着深刻的记忆，每年春季瞬时 8 级大风会把天空笼罩，黄沙漫漫。就因这，高考时他们都选择了与环境相关的专业，经过努力，考取了我国唯一一所研究寒流区旱区环境为主的科研单位的博士生，并在腾格里沙漠建立的亚洲最大的野外风沙观测场常年从事野外风沙观测。

他们黝黑，但年轻并充满活力，在风吹日晒、沙尘满面的日子里努力着，奋斗着，从来没想到过转专业。从经历风沙到研究风沙，哪里风沙最大，哪里就是他们的家，就是他们挥洒汗水追求理想的地方。他们知道自己前面的路很长，但既然选择了远方，就不怕风雨兼程。

请结合上述实例，谈谈你对理想信念作用的认识

2、彭某，11 岁，小学六年级学生。今年 3 月彭某用自己积攒的压岁钱买了一部 1000 元的手机，其母刘某发现后，要求销售商退货未成，便在法定期限内将销售商告上法庭，以孩子购买手机未经家长同意为由，要求销售商返还 1000 元购机款。

问：法院会不会支持刘某的诉讼请求？为什么？

3、2000 年，王一硕考上大学时，因学费无法解决差点放弃，是国家助学贷款圆了他的大学梦。毕业时，他以感恩之心参加大学生志愿服务西部计划，在做志愿者工作中，充分发挥所学专长，带领当地群众发展中药材种植，并帮助几家制药企业通过 GSP 认证。同时，王一硕认为，作为一名大学生，应该以诚信为本，以守信为荣，随着打工收入的增加，还贷能力的日渐增强，2005 年底，在离还贷期限还有 10 个多月时，王一硕还清了 26770 元贷款；同年考取河南中医学院中药专业研究生，立志成为现代中医药领域里的拔尖人才。因其诚实守信和突出的工作能力，王一硕得到了社会的广泛认可，也成为多家企业抢夺的人才，2006 年，被评为第六届中国十大杰出青年志愿者、中国大学生十大年度人物。

请结合材料，谈谈诚信道德对大学生的意义。

练习题（四）参考答案

一、单项选择题

1、B 2、C 3、A 4、D 5、A 6、A 7、A 8、A 9、C

10、D 11、B 12、A 13、D 14、C 15、A

二、多项选择题

1、ABD 2、ABCD 3、ABCDE 4、ACD 5、BCE 6、ABCD 7、BCD

8、ABC 9、CDE 10、ACD 11、ABD 12、ABCDE 13、BCD 14、ACDE 15、BC

三、简答题

1、结构上的相关关系，总量上的等值关系，功能上的互补关系。

- 2、坚持能力有大小与贡献须尽力相统一，坚持物质贡献与精神贡献相统一，坚持完善自身与贡献社会相统一，坚持动机与效果相统一。
- 3、强调集体利益和个人利益的辩证统一，强调集体利益高于个人利益，强调重视和保障个人的正当利益。
- 4、树立崇高职业理想，重视人生价值实现；服从社会需要，追求长远利益；打下坚实基础，做好充分准备。

四 、论述题

- 1、坚持马克思主义指导思想；确立中国特色社会主义共同理想；弘扬以爱国主义为核心的民族精神和改革创新为核心的时代精神；树立社会主义荣辱观观点正确。
- 2、人有地域和信仰的不同，但报效祖国之心不应有差别；科学没有国界，但科学家有祖国；经济全球化过程中要始终维护国家的主权和尊严。

五、材料分析

- 1、结合实例。指引人生的奋斗目标，提供人生的前进动力，提高人生的精神境界。
- 2、法院应该支持刘某的诉讼请求。因为彭某 11 岁，是限制行为能力人，只可以从事与其年龄、智力相适应的民事活动；其它民事行为要由其法定代理人代理，或者征得其法定代理人的同意。
- 3、结合材料。诚信是大学生树立理想信念的基础；诚信是大学生全面发展的前提；诚信是大学生进入社会的“通行证”。